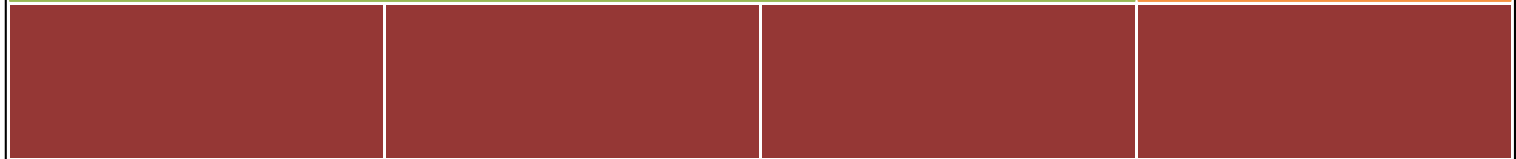


2012 年 駒場研究会 前期会議



目次

第一章 知識編

- 1-1 なぜ女性の権利なのか
・ ・ ・ 6
- 1-2 女性の権利とは ～女性差別撤廃条約～
・ ・ ・ 6
- 1-3 女性の権利の歴史
・ ・ ・ 11

第二章 議題編

- 2-1 会議設定、その他会議での諸注意
・ ・ ・ 18
- 2-2 Improvement of the situation of women in rural areas
・ ・ ・ 22
- 2-3 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women
・ ・ ・ 26
- 2-4 improvement of situation of women in reproductive health/rights
・ ・ ・ 30

第三章 視点編

- 3-1 宗教と女性
・ ・ ・ 44
- 3-2 途上国、前近代文明と女性
・ ・ ・ 48
- 3-3 先進国と女性
・ ・ ・ 53
- 3-4 共同体と女性
・ ・ ・ 59

第四章 世界編

- 4-1 条約、宣言とは
・ ・ ・ 63
- 4-2 フェミニズムとは
・ ・ ・ 64

参考文献

・ ・ ・ 67

☆ディレクより

こんにちは!!2012 年駒場研究会前期会議にて会議監督を務めさせていただきます、慶應大学商学部 2 年の天沼です。

改めて新入生の皆様、ご入学おめでとうございます!!そして新歓期お疲れ様でした。こまけんの新歓活動および新歓会議はどうだったでしょうか。こまけん春一、五研春一、こまけん新歓会議と、多い人なら既に三回の会議を経験してることと思いますが、いずれも楽しんでいただけていたら本望です。いかんせんどんな方が新歓に参加し、そしてこの BG を読んでくださっているかわからないのですが、今は自分が新歓期に何かやらかしていないかどうかを心配しているばかりです orz

この BG を書き始めているのは 2012 年 3 月 4 日 11 時@自動車教習所。実は私今年も東大を受験しまして、そのことをこまけんの人には一切話しておりません。今書いている心境としては、もし東大受かったら嬉しいな～また一年生からだな～旧メンはみんなビックリするかな～なんて。一年生でディレクっていうのも「いとをかし」な感じですよ。多分。

さて、今回は前期会議です。今までの新歓活動とは違い、一年生にこまけんの「メリハリのあるガチ」を体験していただく最初の機会になるのかもしれませんが。その意味で、今回の会議は多少キツイものとなるかもしれませんが、それを乗り越えてこそ見えてくるものがあります。新歓期とはまた違う、模擬国連の、そしてこまけんの面白さを感じていただけたらと思います。頑張ろうぜ!!

director 天沼達彦

☆チェアより

みなさんこんにちは！今会議において議長を務めさせていただきます住吉彩乃です。

この前期会議が新メンにとって初めての通常会議になります。新メンはまだまだどうしたら良いのかわからないことや、自分の言動が正しいか不安なことも多々あるだろうと思います。しかし、わからなくても失敗しても誰も笑ったり怒ったりしません。失敗を恐れず自分の精一杯会議に臨んでみてください。思い切って行動したほうがきっと会議も楽しめると思います。

今回の議題は女性の権利です。日本という豊かで恵まれた環境で育ち、権利を訴える必要のない私たちにとって権利について考える機会は少ないと思います。考えることがあっても、それは自分たちからはかけ離れた遠いものとして権利をとらえていないでしょうか。今回の会議を通してみなさんが多様な視点から女性の権利についてアプローチし、女性という非常に身近なものを通して権利というものをもっと身近に感じ、そもそも権利とは何なのかといったようなことまで考えていただけたら幸いです。

chair 住吉彩乃

当事者意識

今回の前期会議の会議コンセプトは「当事者意識」。模擬国連ってすごい崇高なことをやっていますよね。単にお勉強するだけではなくて、大使となって国を背負って外交するわけですから。学者でも外交官でもなく、大学生という非常に「自由な」視点から国際問題に取り組む。国際化が進む中で、こうした側面からサークルという立場を越えて非常に意味のある組織だと思っています。

こうした中で私が重視していきたいのが「当事者意識」。その定義を述べるならば、「国際社会に生きる一人の人間としての自覚」。

しかし最近では、会議への熱意の薄れ、いわゆる会議離れの傾向があると言われています。こうした中でその原因を考えていた私は、会議が「おままごと」になっているというある方の指摘を受けて、そもそも会議を行う意味というのを追求しました。

そこで私が出した答えは、会議は自分と世界の距離を縮めるためのものということ。

私のイメージでは、会議は国際社会「知る」だけではなく、「身近に感じる」ためのツールです。でもさ、ギリシャ危機とか国際安全保障とか言われても、いまいち身近に感じきれないよね？ということで今回は、身近に感じざるを得ない「女性」という話題を選びました。個人的にすごい興味分野ではあるんだけど、この会議を通して皆さんが自分と国際社会の接点を見出してくれたら本望です。

一人前

今回、参加者に求めるコンセプトは「一人前」。新歓が終わったばかりだし、新メンにはきついとは思いますが、これは去年旧メンが通ってきた道でもあります。俺そんなときこまけんにいなかったけど笑

もちろん、先輩＝一人前ではありません。旧メンができると言いたいのではない。そうではなくて、常に高みを目指し続ける、一人でも自分を磨いてく魂を培ってほしいという意味です。そういう意味では、ディレク含めこの会議参加者全てが、この会議を通して一人前を磨いていきたいと思っています。

そのため(?)、今回は非常に難しい会議をつくりました。ぶっちゃけこれみんなついてこれんのか？と今から胃が痛い日々を送ってます笑 ただ、この BG やその他様々な面からフロントが皆さんをバックアップするので、あきらめずにくらいついてきてほしいと思います。

☆本 BG について コンセプト、構成と使い方

今回の BG のコンセプトは「広く、浅く、わかりやすく」。新入生の多くは、とにかくまだ始めたばかりということもあって、特に知識面ではわからないことだらけだね。あと、BG っていつも論文みたいにアカデミックですごい難しかったり、難解な表現が美德みたいになっているのだけど、本来 BG って会議の質を担保するために、論点を整理したり情報入手の手間を省くことで、大使行動を向上させることが最大の目的。ということは、文字をズラーって並べるより、ビジュアルに訴えたり、口語調だったり、絵・図を使って解説していく方が、目的にも合理的なんじゃないかな、と思ってます。アカデミックではないけど、まあ今回は女性の権利を扱うわけだし、ちょっと女性誌を読むようなイメージで読んでみてよ笑

はいで次に、この BG の使い方・構成の意図について説明します。あくまで BG は参考資料のひとつ。皆さんリサーチするときに参考資料たくさん使うよね？位置づけとしてはその一つであるがため、ぶっちゃけ読まなくたって大使行動なんてできます。

でもせっかく書くんだし、何よりディレクの意図が伝えられる数少ない媒体なので、なるべく効率的に、そしてわかりやすく今回の会議を概説したいと思っております。というより 今回は、非常に難しい会議を作ったため、何をしたらいいのかわからなくなることはないようにするためにも、この BG を熟読してくれたらと思っています。

構成の意図としては、第一章で「そもそも女性の権利って何？」、第二章で「今回の会議って何？」というものを説明した後、第三章、第四章で、女性に対する知識や視野を広げるための情報を詰め込みました。もし全部読むのがきついようなら、第一章、第二章だけ読めば会議に臨むための最低限の知識は得られますが、第三、四章は読み物としても面白いと思うので、会議後でも構わないので余裕があるときに読んでほしいなあなんて思ってます。

1 知識編

1-1 なぜ女性の権利なのか

なぜ女性という非常に身近な話題を扱うかということについては、先ほども述べた通り、「当事者意識」の観点から、皆さんに国際社会との接点を感じてほしいからです。

一方で、日本では非常に権利意識が薄い。こうした中で、「女性専用車両」「女子力」「ガーリー」といった現象が、何の疑問もなく市民権を得ている現状。これは日本以外の視点から見るとどういうことなのか、そして逆に、世界の現状を日本から見ているということはどういうことなのかを考えてほしいです。

1-2 女性の権利とは ～女性差別撤廃条約～

さて、ここから多少難しい話がでてきますので、そろそろエンジンかけてね？

よく「女性の権利」なんていうけど、そもそもなんで女性に権利与える必要あるの？って思わん？特に男性諸君。女性は相対的に男性より弱いから？とんでもない。女性の方が圧倒的に強いに決まっている笑

水掛け論はおいといて、「なぜ女性に権利を与える必要があるのか」は、この会議を通して皆さんに考えてほしいことの 1 つです。それは会議を通して考えることとして、現在世界では、いったいどんな権利が認められているのかを見ていきましょう。

女性の権利の展開は次項以降で詳細に説明しますが、まずは皆さんにもっともなじみ深いであろう、女性差別撤廃条約について解説します。

☆女性差別撤廃条約

この条約が採択された世界的経緯は次項で述べることとして、この条約は法的拘束力を持つため¹、特筆に値するほどめっちゃくちゃ重要なので、詳しく書いていきます。なお、この BG では条約や会議を一つ一つ丁寧に見ていくというより、それらが持つ意義などを中心に述べますので、条文や成果文書などの原文

¹ 条約や宣言、法的拘束力云々は 4-2 を参照してください。

は自分でリサーチしてください。

女性差別撤廃条約(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women : CEDAW)は 1979 年に国連総会で採択され、1981 年に発効しました。現在までに 187 か国が批准し、女性の権利を保障するグローバルスタンダードといっても過言でもないこの条約は、30 条で構成されています。²

- 第 1 条 女性差別の定義
- 第 2 条 締約国の差別撤廃義務
- 第 3 条 女性の完全な発展・向上の確保
- 第 4 条 差別としない特別措置
- 第 5 条 役割に基づく偏見・習慣・慣行の撤廃
- 第 6 条 女性の売買・売春からの搾取の禁止
- 第 7 条 政治的・公的活動への参加の平等
- 第 8 条 国際的活動への参加の平等
- 第 9 条 国籍に関する平等
- 第 10 条 教育における差別撤廃
- 第 11 条 雇用における差別撤廃
- 第 12 条 女性の健康に関する権利
- 第 13 条 経済的・社会的活動における差別撤廃
- 第 14 条 農村女性に対する差別撤廃
- 第 15 条 法の前での男女平等
- 第 16 条 婚姻・家族関係における差別撤廃
- 第 17 条～30 条 運用と手続きに関する規定

先も述べた通り、女性差別撤廃条約は法的拘束力をもつため、権利を主張する際に非常に重要なものとなります。条文によっては今回の議題と深く関連するものもあるので、本 BG で解説しない部分に関してはしっかりとリサーチをしてくださいね。

ただし、この章で述べていくこの女性の権利は何も、女性を特別に優遇するという意図で作られているという認識ではないことに注意してください。

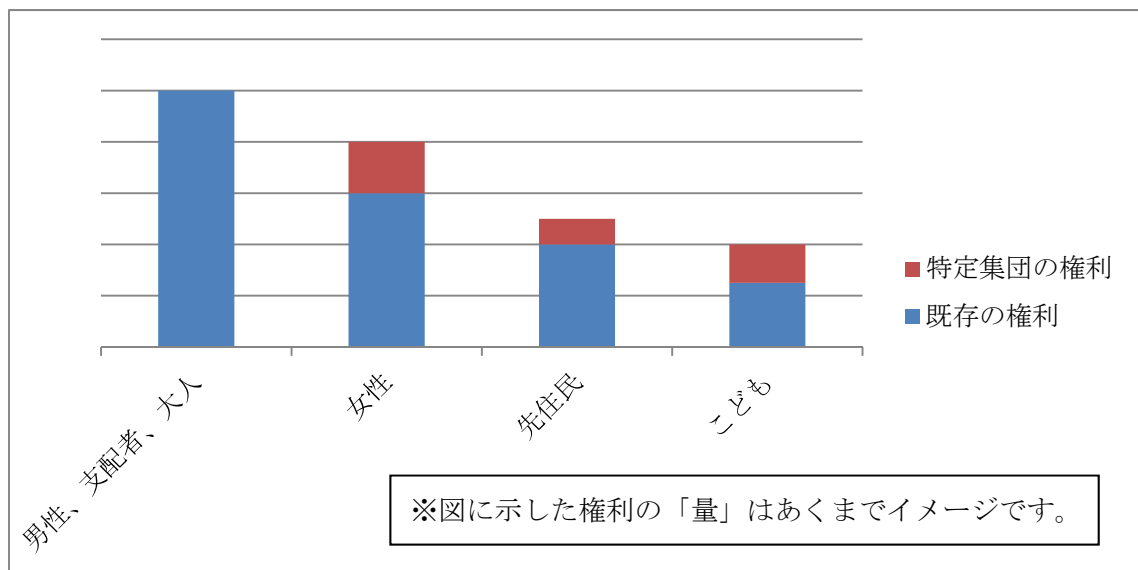
きっと、「なぜ女性だけ権利化されるんだ?」「なぜ男性の権利は主張されな

² 赤松良子『女性の権利 ハンドブック 女性差別撤廃条約』岩波ジュニア新書 pp20~156

いんだ？」という思いがあるかもしれませんが、女性の権利が叫ばれる背景には、この社会秩序が男性基準で作られてきたという歴史を、じっくりと考え直してみる必要があります。

例えば、男性のトイレをイメージしてください。泌尿器の形状の関係で、男性には大便器とは別に小便器がありますね。しかしあの小便器では女性是用を足すことができません。この文脈で、「平等のために人権を女性にも与える」というのは、男性が作った秩序に女性を取り込む、つまり、女性のトイレを設けることなく、男性のトイレに女性も入れるようにして、「これで平等だよね？」と言っているようなものなのです。

あまり美しい例ではなかったと思うんだけど、わかりやすかったでしょ？つまり、男性がつくった秩序に無理やり女性を取り込もうとしても、どうしても「平等」は達成しえないのです。同じ論理は、何も性別に限ったことではなく、「先住民の権利」や「こどもの権利」にもあてはまることです³。こうした特定の集団の権利というのは、人権を補完する形で、全ての人間が平等に扱われるようにしているのです。



しかしだからといって、特定の集団を「優遇」することが一義的な目的ではありませんし、そうなってしまえば、あらゆる集団が権利拡大の応酬を始めてしまいます。それは望ましいことではありません。ここで、もう一度女性差

³ 厳密には、「集団の権利」は女性の権利などとは区別され、少し意味合いが違いますが、今回の会議はそこまでの知識は求めません。イメージを掴んでいただければ結構です。

別撤廃条約に話を戻してみましょう。

何度も述べるとおり、女性の権利は、支配的な人々が付与されている人権と同等の権利を獲得するために、与えられた既存の権利を補完するものです。では、アファーマティブ・アクションはどうとらえられるべきでしょうか。

アファーマティブ・アクションとは、例えば企業の採用や国会議員の定数において、その数十%は女性の枠とする、などといった制度です。これは、女性であることが雇用や選挙において有利に働く分、女性優位、男性を劣位においた制度ではないでしょうか。

女性差別撤廃条約では、第 4 条「差別にならない特別措置」として、将来的な平等の獲得に向けた、一時的な女性の優遇を認めています。「慣行として当たり前」とされている今の社会システムが男性優位である場合、そこに男女平等を浸透させることを目的として、一時的に女性を優遇して女性の社会適応を高め、その環境で女性も活躍できることを「慣行として当たり前」とすることで、将来的な平等を作り出すというものです。

なお先述のとおり、女性差別撤廃条約は 187 か国が批准していますが、「留保⁴」が多数あることを忘れてはなりません。「無数に穴のあいたスイス・チーズ」と表現されるように、この条約の趣旨に反する留保を行っている国は 41 か国もあります。第 28 条 2 項では、「この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は認められない」とされている一方で、イスラム諸国の宗教法であるシャリーアを理由とした留保など、多数の留保がなされています⁵。

☆女性差別撤廃条約選択議定書

女性差別撤廃条約の選択議定書は、「重大または組織的な侵害」に対して、女性差別撤廃委員会が調査を行うことができる調査制度と、国の中の個人による国際機関への通報制度を定めています。女性差別撤廃条約に限らず、主要な人権条約を批准した各国がその条約の内容を履行することを徹底するために、各国に報告書の提出を義務付けるという制度はよくとられていますが、個人通報制度はその一歩進んだ制度で、一国内で人権侵害を受けた被害者「個人」が、国際的な条約機関に救済を申し立てることができるという制度です。選択議定

⁴ 批准はしているが、特定の条項の適用に制限を設けること。

⁵ 山下泰子『女性差別撤廃条約の展開』p54

書は条約とは別に批准が必要で、1999 年に採択されたこの議定書を批准しているのは現在 104 か国です。

この個人通報制度に基づいて行われた通報は、女性差別撤廃委員会で審議され、各国へ法的拘束力のない「勧告」が出されます。一方で、例えば一国の司法の最高権威(日本で言うならば最高裁判所)の判決と勧告の内容が異なる場合、それは国内司法権の独立を侵害するのではないかという観点から、批准に積極的でない国も多くあります。

1-3 女性の権利の歴史

1-3-1 ジェンダーへの意識

女性の権利の歴史的経緯は次節以降で述べますが、この節では女性の権利に関する考え方の変遷をたどりたいと思います。女性の権利に対する考え方は 3 段階あります。

まず①について。1-3-2で述べるように、一次大戦以来、労働者として利用されるようになってきた女性は「保護」されなければならないという認識が生まれ、妊娠・出産についての保護や危険有害業務からの保護が叫ばれました。

次に②について。大戦中の1944年ILOはフィラデルフィア宣言を採択しました。これは、労働者は「性にかかわらず」、「自由及び尊厳並びに経済的保障及び機会均等条件において、物質的福祉および精神的発展を追求する権利をもつ」(第2条(d)項)として、「平等」の視点を取り入れたものの、この平等論は**女性が母性をもつという、男性とは異なる機能をもつことを強調した「機能平等論」**に基づいていました。その考え方は、1967年に起草され、女性差別撤廃条約の前身となった女性差別撤廃宣言にもみられ、例えば宣言の前文には「家族とくに娘の養育における女子の役割に留意し」と述べられ、第6条には、私法分野における男女同権の前提に、「家族の統一と調和の維持を害することなく」という留保文が挿入されていました。

③について。1975年のメキシコ会議(後述)にて採択された『世界行動計画』には、それまでの男性の基準に女性を近づけるという平等論ではなく、**性別役割分担観念を撤廃し、徹底的な男女平等を目指す男女平等**が規定されました。これこそ、社会的・文化的に形成された性差に着目する「ジェンダー平等論」であり、これを受けて、1979年に女性差別撤廃条約が採択されました⁶。現在の女性の権利における考え方も、この流れを受けています。

ジェンダーとは、**生物学的に分類される性ではなく、社会的、文化的に形作られる内面的な性のこと**です。日本では権利意識が希薄な分、あまりジェンダーに関する問題ってクローズアップされないように思いますが、1-2でも説明したように、既存の社会が男性という支配層によって構築されたシステムならば、その枠に適用できない人は、活躍する機会そのものを奪われてしまうのです。こうした社会への問題意識が、ジェンダーをめぐる議論の根幹にあります。

1-3-2 フランス革命～第二次世界大戦終結

ここまで読んで、とりあえず女性には権利が認められてるらしいことは分かったと思うんだけど、そもそも女性の権利っていつからどういう風に議論されてんだ？っていう問いは当然生じるよね？ここから本格的に、女性の権利をみていきます。キツイ解説が続くので、ちょっと我慢して読んでください。

女性の権利に関する議論の発端は、フランス革命にまで遡ります。当時起草された有名な「人権宣言」は、市民が王政を打倒して国家構造から権利を勝ち取る文脈の中で画期的なものとしてよく取り上げられますが、当時の「人権」に「女性」が含まれていませんでした。これに対し、グージュを筆頭として女性の権利を主張していくのが始まりとされています。

第一次世界大戦を経て誕生した国際連盟の中で、国際労働機関(ILO)は労働の観点から、女性を保護の対象として扱うようになり、二度目の世界大戦を経て、女性が性的暴力の対象となったり、弱者として侮蔑されたり、労働力として兵器工場で酷使されたりと、弱者として保護を与えるべき対象というイメージが次第に強まっていきました。その証拠に、崩壊した世界秩序を回復するために作られた国際連合では、その発足当初より女性の権利が話し合われ始めました。

1-3-3 二次大戦以降の女性の権利の展開

⁶ 山下泰子『女性差別撤廃条約の展開』pp20~23

ここからは、「人権」と「女性の権利」を全部一緒にすると頭が混乱すると思うので、女性に認められている権利の展開を、世界女性会議をベースにして少しずつ見ていきましょう。

女性の権利に対する気運が高まる中で、まず、国連は 1952 年に婦人の参政権に関する条約、1957 年に既婚女性の国籍に関する条約、1962 年に婚姻の同意、最低年齢および婚姻届に関する条約を制定していき、徐々に女性の権利を確立していく一方で、個別事項における条約制定から、性別一般をカバーするような基準策定へと進展します。こうした背景の中で、1967 年、女性差別撤廃宣言が制定されました⁷。

☆1975 年 第一回世界女性会議@メキシコ・シティ

こうした女性の権利への世界的な意識の高まりの中で、1975 年を「国際女性年」と位置付けることが国連総会で決定し、それに合わせる形で、女性のための世界会議を行うことが決定しました。こうして開催された第一回世界女性会議(以下、メキシコ会議)には、133 か国、5000 人もの政府関係者や NGO が集結し、女性の平等・開発・平和への貢献のための『メキシコ宣言』と『世界行動計画』を採択しました。議論や宣言の内容に関しては後で整理するとして、今は流れを意識してね。

ところで、「会議に NGO 来る必要ってあるの？」と思うかもしれませんが、政府が財政的・立場的にできないことを行う上で、NGO の活動は非常に重要になります。特に、問題視されていなかった女性の権利を、価値観のレベルから変えていこうとする草の根的な活動には、彼らの協力は不可欠なのです。

☆1980 年 第二回世界女性会議@コペンハーゲン

『世界行動計画』に基づき、1976 年～1985 年の 10 年間を、「国連女性の 10 年」と設定することが総会決議で決まりました。そして、その中間年である 1980 年に、上半期のレビューと目的に対する再調整を目的として世界会議を行うこともまた決まりました。また、これまでの女性の権利に関する気運の高まりの中で、1972 年より続けられてきた女性差別撤廃条約の起草の努力が、1979 年の条約採択によって実りました。本条約の重要性は 1-2 で述べた通りです。

⁷ 山下泰子『女性差別撤廃条約の研究』p445

さて、第二回世界女性会議(以下、コペンハーゲン会議)は、国連加盟国 152 か国中 145 か国が参加し、1 万人を超える規模のものとなりました。この中で、『世界行動計画』を具体的に展開するための内容を盛り込んだ 187 項目からなる『国際女性の 10 年後半期行動プログラム』を採択しました。

☆1985 年 第三回世界女性会議@ナイロビ

世界女性の 10 年の締めくくりとして、コペンハーゲンでの勧告決議を受けて、第三回女性会議が開催され、157 か国、2 万人以上が参加しました。この会議の目的は、西暦 2000 年に向けて、『女性の地位向上のためのナイロビ将来戦略』(以下、ナイロビ将来戦略)の採択であり、それによると、国際女性の 10 年が女性の地位向上に果たした役割を評価する一方で、10 年間の目的の実現が未だ不十分であることを率直に認め、その障害を明らかにし、それを除去するための基本的戦略と具体的措置を採るためのガイドラインが示されました⁸。

なお、ナイロビ将来戦略のポイントとしては、コンセンサスで採択されることがあげられます。メキシコやコペンハーゲンではコンセンサスに至れませんでした。反対国がないということは、将来的に異議が唱えられることのないという点で非常に意味のあることです。

☆1995 年 第四回世界女性会議@北京

メキシコ会議から 20 年、それまでの会議の成果を踏まえて行われた第四回世界女性会議(以下、北京会議)は、女性の権利を考える上で大きな転換点を迎えることとなった重要な会議です。

後述しますが、1992 年には国連環境開発会議、1993 年には世界人権会議、1994 年には国連人口開発会議が行われ、これらの中で、環境問題、人権問題、人口問題の解決には女性との対話が不可欠であるという認識が広がり、女性問題が単に権利だけの話ではなく、経済的な問題や安全保障、環境問題に大きく根ざしているという意識が強まりました。

そんな中でこの会議は、ナイロビ将来戦略の実施状況の検討・評価と、将来戦略の実施を具体化する『北京行動綱領』の採択を目的としていました。ここ

⁸ 同上、pp451~452

で、なぜこの会議が重要なのか、ということですが、これまでの三回の世界女性会議を振り返り、これまでの努力は、男女関係における不平等な基本的構造を変えるには至っていないことを踏まえ、国際社会のあり方の方向性を改めてジェンダーの理念に転換させることに、コンセンサス採択をもって成功しました。

具体的には、貧困、教育・訓練、健康、暴力、武力紛争、経済、意思決定、制度的仕組み、人権、メディア、環境、女兒という 12 の社会の根本的構造に切り込み、これらにおいて女性の重要性を確認するものとなりました。

☆2000 年 国連特別総会 女性 2000 年会議

この会議は、北京行動綱領の履行状況をレビューし、21 世紀の女性問題の改善に向けた今後の戦略更なる行動についての協議を行うことを目的とし、結果として各国の決意表明や理念を集めた『政治宣言』と、北京行動綱領の実施促進のための『更なる行動とイニシアティブに関する文書』を採択しましたが、これらは女性の権利推進においては実質的にほとんど前進がなく、いずれも女性の権利を推進することに改めて考え方の対立があることが露呈しました。

☆それ以降～現在

女性 2000 年会議で、理念だけは確認された女性の権利の今後のあり方について、その実質的な方法論の検討などにおいて対立が非常に顕著であることが明らかになりました。それから 2012 年まで、女性の権利に関する話し合いは停滞しています。

☆まとめ

世界大戦や冷戦構造の終結など、様々な世界の変革の中で、女性の権利は段々とその問題と必要性が世界中に認知され、そして時代が進むにつれて環境や経済といった非常に大きな問題にも関係する重要な問題であると認識されるようになりました。

重要目標及び課題		主な採択文書
1975 年 メキシコ会議	・ 完全な男女平等と男女間差別の廃絶 ・ 開発への女性の統合と完全な参加 ・ 世界平和の強化に対する女性の貢献の増大	・ 世界行動計画 ・ メキシコ宣言
1980 年 コペンハーゲン会議	・ 教育、雇用機会及び十分な医療サービスに対する平等なアクセス ・ 女性の財産所有・管理肩を確保する国内的措置の強化 ・ 女性の相続権、養育権および国籍喪失に関する改善	行動プログラム
1985 年 ナイロビ会議	・ 意思決定とあらゆる人権問題の取り扱いに対する女性の参加の促進 ・ 憲法・法律面の措置 ・ 社会参加における平等 ・ 政治参加と意思決定における平等 ・ 全ての問題に関する女性の観点と積極的な関与と必要性の認識	ナイロビ将来戦略
1995 年 北京会議	・ 女性のエンパワーメント ・ 12 の重大領域の設定およびそれらの克服 ・ 社会全体における制度と政治・経済分野の意思決定の再編、およびジェンダーのメインストリーミング ・ 北京行動綱領の完全実施	・ 北京宣言 ・ 行動綱領
2000 年 女性 2000 年 会議	・ 女性に対する暴力への対応の充実 ・ 政策・方針家庭へのより積極的な女性の参画 ・ 女性のための教育の質・量における拡充	・ 政治宣言 ・ 更なる行動とイニシアティブに関する文書

表1 世界女性会議において設定された重要目標及び課題
(http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/74007022/JIDC_07_02_05_uno.pdf)

2 会議編

2-1 会議設定、その他会議での諸注意

2-1-1 会議設定

前章は女性の権利に対する前提知識を知ってもらうことがポイントだったんだけど、この章では今回の会議の設定や話し合う論点について解説します。前にも強調したけれども、今回は非常に難しい会議になるので、注意して読んでね？

○議場：国連総会第三委員会

○日時：2012年5月21日～6月24日

※6月26日は会議監督の誕生日です。

○使用言語：公式/非公式/決議 英・日/日/英

○議題

- ①Improvement of the situation of women in rural areas
- ②Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
- ③improvement of situation of women in reproductive health/rights (創作議題)

さっきから「難しい会議」と連呼しておりましたが、そうです。今回は議題が3つ存在するのです。それに伴って難しさは大きく分けて以下の3点。

3つの議題とその論点に関する解説は、2-2以降で行います。ここでは、会議進行に関する注意を書いていきます。

2-1-2 議論のための議論について

新歓会議で、あれだけの時間をかけて「何を話し合うか」を決めたこと、すなわち「議論のための議論」に何時間もかけたことがすごいストレスだった人も多いでしょう。一方で、レビュー時に会長も言っていた通り、自分が会議で議論したいこと、したくないことやその順番を決めることは大いに意味があります。重要なのは、より短時間で行うこと、対立軸が見えたときに、それを短時間で乗り切るだけの**状況判断と戦略**です。

今回は、皆さんに「議論のための議論」をしていただきます。前期会議は長期会議であるものの、いくらなんでも上記の 3 つの議題の全ての論点を話し合うことは難しいかもしれません。ディレク個人としてはできるかもしれないと思ってるけれども、それでもすごいスピードで議論を捌いていく必要があります。

ということで、1st meeting で、どの議題をどういう順番で話し合うのかということを経験していただきます。論点というのは最初に各国から募集して付け加えていくイメージですが、議場の流れによっては、論点や議題そのものを減らすという発想もあるかもしれません。なお、1st meeting で議題の扱い方を決定できなかった場合、フロントで決定します。

ただ、なぜディレクが議題を3つも用意しているかを考えてください。一般的に女性の権利って、先進国が推進して途上国がしぶしぶ従う、あるいは反発するというイメージがありませんか？確かに論点によってはそうです。しかし今回は、そういった経済的格差で権利を推進したい/したくないという不均衡が生まれないよう、途上国が権利を推進したい論点も入れたのです。その意味で、話し合う順番、話し合うか否かということは全ての大使にとって大きな問題です。自国にとってどれをどの順番で話し合うべきなのか、しっかり考えてきてください。

フロントで決定することとなった場合、1st meeting の話し合いを受けて、翌日の 24 時までに議長の決定として提出します。

話し合う議題、およびその順番の議論は、
1st meeting でしかできません。
そこで決定できなければ、フロントで決定します。

なお、議題の議論の仕方がすげえ短時間で終わったならば、すぐに議論に入ってくださいってもかまいません。

2-1-3 大使行動における時間と効率への意識

新歓会議では、論点募集までしたのに、大量難民問題が話し合えませんでしたね。もちろん各国の国益が絡んでいたとは言え、他の論点を議論する時間を決めたりするなど、議論のやり方によっては十分議論ができたはずですよ。

今回も戦略としてそうすることは構いませんが、各論点を确实かつ効率的に話し合うには、色々な方法があります。例えば、タイムテーブル案をワーキングペーパーで議場に配布したり。それと、今回の会議はかなり自国のリサーチが難しい分、他国のスタンスってわかりにくいですよ。そうしたとき、どうしたら効率的に情報共有や議論ができるのか。例えばスピーチやモデレーターの進め方を工夫したり、ワーキングペーパーで自国のスタンスを表明したり。

実際の議場の流れを意識して、自分がどうすべきかを常に考えながら、主体的に動いてください。

2-1-4 論点の扱い方について

議題に関する扱い方については、前節で述べた通りです。では、論点はどう扱うのか？

結論から言うと、**ゼーんぶ議場にお任せします**。議題を決める際にまずは募集するのか、ある程度話し合いが進んでいく中で生じたものをどう扱うのか、などといったことは、全部議場で決定してください。大使への裁量が大きい分、最初の会合からかなり国益がからんできますので注意してね。

ここで、論点に関するアウトオブアジェンダを説明します。

次章以降で、議題とその論点を説明していきます。『農村部における女性の状況の改善』、『女性差別撤廃条約』の 2 つの議題に関しては、節として扱われている論点(2-2-2 とか、2-2-3 とか、2-3-2 とか、2-3-3)を中論点と考え、それらに関連する、あるいはそれらの範疇にある小論点を付け加えるのは構いません。ただし、それらと関連性がない、あるいは関連性を説明できない論点に関しては、アウトオブアジェンダとなる可能性があります。もしも、自分が議場に提案したい論点がアウトオブアジェンダかどうかわからない場合は、ディレクに相談してください。

なお、『リプロダクティブヘルス/ライツ』に関しては、議題の範疇であれば、以降に示す論点以外をあげても結構です。だけど、今回は議題も論点も多いから、その新しい論点を提案する必要性や議場の反応を十分考慮するようにしてね。特に国益が絡むなら、どうやったらそれが議論できるのかということに知恵を絞ってください。

2-2 Improvement of the situation of women in rural areas

2-2-1 議題概要説明

ここからは、各議題とその主要な論点の説明を行います。まずは、『農村部における女性の状況の改善』。この議題は、主に開発・援助の観点から女性を考えてほしいと思います。

モンゴルからの提案で国連総会 58 会期(2003 年)から国連総会第三委員会(以下、C3)にて 2 年に一度議論されている議題で、農村部における女性の地位向上についての議論がなされています。農村部の環境問題や、健康・衛生、政治的・経済的議論など、非常に多岐にわたる、かつ具体的な支援のあり方まで決定します。例えば、きれいな水を供給しますとか、お年寄りを支援しますとか。ただし、議場の位置づけとしては、開発を行うためではなく、人権の観点からのアプローチであることに注意してください。

2-2-2 農村の女性の経済的エンパワーメントの強化

さて、まず最初の論点は、女性の人権の立場から考える、女性の地位向上に向けた経済的支援の論点です。

これまでの議論でも、女性の地位を向上させるために、女性の経済的な側面を支援することが何度も確認され、以下に示していくように様々な具体策が決議文書に書かれています。一方で、誰がどのように行うのか、ということに対しては議論は進展していません。今回皆さんには、この点に踏み込んでいくような議論をしていただきたいと思います。

第 66 会期の DR には、以下の主文が定められています。

A/C.3/66/L.19/Rev.1

2.

(l) Developing specific assistance programmes and advisory services to promote economic skills of rural women in banking, modern trading and financial procedures and providing microcredit and other financial and business services to a greater number of women in rural areas, in particular female-headed households, for their empowerment;

これ以外にも、インフラへの投資や雇用機会についての主文が並びます。

☆支援を行う主体

では、こうして決められた支援は、具体的には誰が行うのでしょうか。上記の主文2は、”Urge Member States, in collaboration with the organizations of the United Nations and civil society, as appropriate “としています。

一方で、支援の方法は多様にあるはずです。二国間、多国間、NGOとの提携など。こうした支援の主体を、実現可能性の観点から考えてみる必要があります。新歓会議の負担分担の議論に似ているというイメージしやすいかもしれません。

☆支援の方法論を具体化する機関、実施方法

支援というのは、相手のニーズや状況、ノウハウを兼ねた形で行うのが現実的ですが、資金や人材面の障害や、現状でも逼迫している女性支援機関の利用も、実態が伴わない可能性があります。

支援策の立案を専門機関に任せ、国が実行するなど、方法論に関しても多様な方法があります⁹。

⁹ 後で少し触れますが、1992年の国連環境開発会議の「アジェンダ 21 行動計画」を参考に見てみてください。

2-2-3 気候変動への適応、緩和に対する農村部の女性の貢献

ん？と思うかもしれません。「あれ？女性を支援するお話じゃないの？農村部の女性が貢献するってことは女性が頑張るの？」そうです。

第66会期では、この論点があがっていたものの、満足な形で条文化されませんでした¹⁰。気候変動における女性の役割は、支援を受ける主体ではなく、主体的にそうした環境への貢献の主体という考え方です。

66会期に提出された Secretary-General のレポートによると、大多数の女性は水やエネルギーなど、地方の自然資源に依存した生活を行っているため、環境の変化による干ばつなどには非常に傷つきやすい存在である一方で、女性は気候変動の枠組みのただの犠牲者、というわけではありません。彼女たちは鍛冶屋コミュニティなどにおいて、気候変動の緩和や災害を減らす生活の知恵をもっているのです。例えばセネガルでは、女性たちが簡素な水路をつくることで土壌流出を抑制しました。

こうした「原始的」「伝統的」ではあるものの、使いやすく効率的で、気候変動に対応し、環境に配慮した、持続可能な生活基盤の作り方に対して専門的知識をもつ女性ですが、彼女たちの貢献が成果になるためには、以下の二つの問題があります。

☆意思決定における女性の不参加

まず、女性が意思決定に参加できないため、彼女たちの意見が反映されず、こうしたアイデアも実らないという問題には、①彼女たちの家事への従属状況をかえる、②彼女たちを取り巻く制度を変えるなど、様々な方法がありますが、現状で意思決定に女性が参加できていない、あるいは発言力がないことがこの貢献への障害となっています。

☆経済的支援や資源の割り当て基準

いかに原始的な方法とはいえ、こうした貢献には資本や資源が必要ですが、

¹⁰ 主文 2(r) Developing strategies to decrease women's vulnerability to environmental factors while promoting rural women's role in protecting the environment;

やみくもに割り当てるのではなく、時期や状況を踏まえた彼女たちのニーズ、優先順位を考慮した形でなくてはなりません。前節の支援のあり方に多少かぶりますが、こうした支援のあり方を実現するには、どういう方法がいいのか、ODAなのか、NGOなのか、自国の立場から検討してみてください。

別の論点として、教育による女性の発言権の向上や、人材派遣による作業の効率化なんて論点も可能です。

※個人的に思うこととして、環境系のお題って国際益に目がいきやすいんですが、国益とのバランスを意識してくださいね。

2-3 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

2-3-1 議題概要説明

2 つ目の議題は、『女性差別撤廃条約』。この議題は、主に国際法とその適用の観点から女性を考えてほしいと思います。

この議題は、主に先進国からの提案で2年に一度C3で議論されている議題で、議題の通り、女性差別撤廃条約の運用に関する議論がなされています。一方で決議をみるとわかるのですが、話し合いはほとんど進展していません。今回この議題を扱うのは、こうした状況を打開するべく、方法論を考えてほしいという狙いがあります。そういう意味では、**政策立案の段階で、議論が進展しない原因へのまなざしとその打開策の考案**が重要になると思います。

2-3-2 女性差別撤廃条約の批准拡大

現在まで、各国や各 NGO が国際益としての女性差別撤廃条約の批准拡大への努力を続け、187 か国が批准しているものの、国際社会における女性の権利の確立・推進に向けた本条約の普遍化には、現在批准していない国に早期批准を求めることが不可欠です。一見、「批准してください」「いや無理です」という議論で終わるように見えますが、国内情勢、あるいは国際情勢の変化の中で、批准に向けた取り組みや努力が拡大している国もあります。今回の会議で、そうした国をどこまでモチベートできるかが課題です。

その際、批准国は、批准によって得られる恩恵、批准すべき責任を負っていることを論理的に説明できるように、そして未批准国は批准しない理由を考えておく必要があります。

2-3-3 女性差別撤廃条約批准国の条約順守

上記のように、これほど多くの批准国がありながらも、女性差別撤廃条約の順守、および運用には様々な問題点が指摘されています。以下、その方法論として、今回の会議で主な論点となりそうなものをあげます。

☆留保について

1-2 で述べた通り、現在女性差別撤廃条約には多くの国が留保をつけています。その留保は、各国の国内情勢によって異なり、ほんの小さい部分的留保から、条約の根幹への留保もあります。例えば、条約第 2 条、締約国の差別撤廃義務への留保は、批准した状態でありながらも批准における義務を回避する形となり、実質的に批准の責任を負わなくても済むという状況になってしまっています。

一方で、特に途上国においては、批准時と現在では国内情勢が変化し、留保事項の再検討の余地があるという国もあります。また、他の条約との兼ね合いで、留保を外す必要性が生じている国もあります。

ここでポイントなのは、「留保を外すことが負担拡大につながるという認識」を、国際社会からいかに拭い去るか、ということです。国によっては、留保を外すことで、女性へのアプローチの幅が大きくなり、経済的恩恵や、国際益による恩恵を得られる国もあることでしょう。

☆選択議定書の批准拡大

1-2 にて述べた通り、選択議定書に定められた調査制度と個人通報制度は、条約の履行状況を高める上で非常に有効な手段です。現在の批准国は 104 か国まで拡大していることは評価に値しますが、国内法との整合性やこうした制度の導入による司法権の独立などの問題を理由として、かたくなに批准を拒む国もあります。この選択議定書の扱いを今後どうしていくべきかということについては、C3 のこの議題で何度も確認されてきたものの、こういった障害をいかに解決していくか、という努力が必要になります。

☆条約の運用体制

仮に留保なしで条約を批准している国であったとしても、その国で条約が求める水準が達成されていなければ、条約を批准している意味がありません。従って、条約の批准状況を常に監視・評価していく必要があります。

各国は女性差別撤廃条約の規定に基づいて、女性差別撤廃委員会(Committee on

the Elimination of All Forms of Discrimination against Women、以下 CEDAW¹¹)に4年に一度、定期的に報告書を提出し、そのやり取りをもって国内情勢に対する評価や勧告、提案を受けますが、批准国の拡大を受け、多くの国の莫大な量の報告書を CEDAW 一機関で捌き切るのにも限界があります。

こうした観点から1995年、CEDAWの会期期間に関する条約の条文が改正され、これまで年に2週間以内とされていた期間を、条約の締約国の会合で決定するということになりました。一方で、こうした運用体制そのものに対する議論はなされていません。

☆UN Women の役割

UN Women という組織は2011年1月に設立された組織で、

- 女性の地位向上部 (DAW)
- 国際女性調査訓練研修所 (INSTRAW)
- ジェンダー問題と女性の地位向上に関する事務総長特別顧問室 (OSAGI)
- 国連女性開発基金 (UNIFEM)

の4つの機関を統合してつくられました。その目的は、

- ① 女性や女兒に対する差別の撤廃
- ② 女性のエンパワーメント
- ③ 開発、人権、人道的行動、平和および安全の受益者でありパートナーである女性と男性の間の平等の達成

であり、その目的を達成するために、

- 政府間機関へのサポート – 「女性の地位委員会」などの政府間機関に対し、その政策やグローバルな基準・規定などの策定をサポートする。
- メンバー国への援助 – メンバー国が上記の基準を実施するうえで、要望のあった国に適切な技術的、財政的サポートを提供する備えをするとともに、市民社会と効果的なパートナーシップを形成する。

¹¹ 女性差別撤廃条約と女性差別撤廃委員会と同じ CEDAW ですが、本 BG では委員会の方を CEDAW と表記します。

■国連システムの監視 – 国連システム全体の進捗状況のモニタリングなど、ジェンダー平等に対して国連システムが負うコミットメントの責任を追及する。

という役割を負っています¹²。

まだ発足したばかりで、顕著な活動や実績を残せているわけではありませんが、前身となった 4 つの機関の役割をより拡大し、目的の達成に向けて活躍していくことが国際社会から期待されています。

現段階では、主に以下の 7 分野を活動の重点地域と位置付けています。

- ・女性に対する暴力：世界中に蔓延するこの女性の人権侵害を取り締まる法律の施行と被害者の保護
- ・平和と安全保障：レイプが戦争の武器になるなど、女性が紛争の矢面に立たされているとの認識から、その脅威を根絶し、女性を和平交渉と復興の中心に据える。
- ・女性の意思決定の場への参画促進：女性が影響を受ける意思決定の場への参画が限られているいま、女性の参画を促す施策を導入、そのリーダーシップ技能育成を支援。
- ・経済的エンパワーメント：女性の土地所有、クレジットの利用、適切な仕事への就職を推進、女性の経済進出を阻む要因を排除。
- ・ジェンダーの視点に立つ国家計画と予算案の立案：ジェンダー平等をあらゆる計画の目的に取り入れ、その施行にあたって資金の裏づけで支援。
- ・人権：女性差別撤廃条約の条項に則り、批准国による同条約を遵守するための法律、政策施行の状態を見守る。
- ・ミレニアム開発目標：開発の里程標であるミレニアム開発目標の要として、第三目標のジェンダー平等の推進に努める。¹³

こうした役割と目的をもつ UN Women を国際社会がどう位置付けていくのかは、議論の余地があると思います。

¹² UN Women 日本事務所

<http://japan.unwomen.org/un-women%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/>

¹³ <http://unwomen-nc.jp/unw.html>

2-4 improvement of situation of women in reproductive health/rights

2-4-1 議題概要説明

3 つ目の議題は、『リプロダクティブヘルス/ライツにおける女性の状況の改善』。この議題は、主に健康や生活、文化の観点から女性を考えてほしいと思います。なお、この議題は普段 C3 で話し合われているものではなく、創作となるので、上記 2 つより少し詳しく解説します。また、この権利に関するイメージがつかみにくそうなら、勉強会の前後で補助資料をお配りしようと思ってますよ。

皆さんは、リプロダクティブヘルス/ライツってご存知ですか？この前大学の学食で丸テーブルに座って一人で昼飯食ってたら、院生のドイツ人とポルトガル人が俺のテーブルに座ってきたから一緒に食べながら色々議論したんだけど、二人とも知ってました。ヨーロッパでは割と一般的に知られているそうです。

詳しくは後述しますが、一言でいうならば、**性に関する諸問題における健康/権利**です。例えば戦場で女性がレイプされたり、母体の健康、性器を傷つける文化的風習、衛生面の問題によるエイズ拡大というレベルから、人口爆発による国家運営や環境問題の文脈も存在します。人間の「生」をつかさどる「性」の問題として、皆さんにもしっかり考えていただきたい。

リプロダクティブヘルス/ライツとは、「性と生殖に関する健康と権利」。厳密なことは後述するとして概要を述べると、人間が安全で満ち足りた性生活を営み、かつ妊娠・出産に関する自由を享受し、自分の性と生殖について身体的・精神的・社会的に満足できる状態である「リプロダクティブヘルス」と、その権利である「リプロダクティブライツ」を合わせた概念です。¹⁴

まず、リプロダクティブライツ(以下、リブライツ)について説明します。

国際社会において最も頻繁に用いられているリブライツの定義は、1994 年に行われた国連人口開発会議(以下、カイロ会議)にて採択された『カイロ行動計画』の 7 章にしるされているものです。そうです。リブライツは主に人口問題を背景としています。

¹⁴ 現代政治用語辞典 <http://pol.cside4.jp/cabinet/20.html>

背景の説明の前に、リプライツに関する詳細を述べます。リプライツは、国内法、人権に関する国際文書、並びに国連で合意したその他カレン文書です。それは以下のようにまとめられます¹⁵。

全てのカップルと個人を主体として、

- ①自由にかつ責任をもって子供の数、感覚、生む時期を決定する権利
- ②そのための情報と手段を得る権利
- ③最高水準の性と生殖に関する健康を享受する権利
- ④差別・強制・暴力を受けることなく生殖に関する決定をなす権利

2-4-2 リプライツの概念の背景

リプライツの出現の背景には大きく二つの流れがあります。一つは欧米におけるフェミニズム運動に端を発する中絶権獲得の動き、もう一つは、途上国における人口管理政策や、先進国、主に欧米の優生学に基づいた人口管理政策に対する女性の反発、という人口問題です。

1972年に『成長の限界』に示されたように、人口爆発と環境悪化の関連性を主張する損料が広がり、人口増加と環境破壊の議論から、人口管理政策が提唱され、途上国、あるいは先進国の貧困層の女性へ、避妊技術が広まりました。

先進国においては、所得格差の観点から、下位階級の出生率の高さを恐れた上位階級が不安を感じたことや、医学の発展で病気や障害が絶対悪と認識され、優生学の観点から中絶・胎児手術、遺伝子治療が行われました。

一方途上国では、人口管理政策が行われ、人体に有害な避妊薬や、強制的な不妊手術などが行われました。

こうした背景から、1974年、第一回世界人口会議(以下、ブカレスト会議)が開かれました。その議論において、先進国が人口調整のための家族計画を主張した一方で、途上国側は経済成長と人口増加の相関関係から「開発は最善の避妊法である」と主張しました。それは、開発援助を受けることで貧困が根絶され、教育を受ける経済的余裕が生まれれば、自然と家族計画が行われるという論理です。ちなみに、この論争は生殖能力と社会・経済・開発の議論であり、決し

¹⁵ あくまで、法的拘束力をもたない『カイロ行動計画』による定義です。

て女性の自己決定権に基づくものではありませんでした。

1980年代になると、フェミニズムの影響を受け、途上国側のリプライツは変化します。人口増加による環境破壊が、優先的に解決されるべきだと考えるようになったのです。そしてそのために、出生率を減らすには女性一人が生む子供の数を減らすことを重視するようになりました。しかしこの観点は、先進国が推進しようとする地球規模での環境保全のための人口抑制という、家父長制度下での資本主義的な人口政策であってはならない、女性には避妊に関する自己決定がありきであるという考えを含んでいました。

一方欧米では、中絶権の獲得運動が女性全体のためのリプライツを保障する運動へと変化していきました。この運動は、先進国的な「本人が望む中絶権の要求」と、途上国的な「強制的赴任処置、中絶に反対すること」とが含まれ、両者を包括する女性ネットワークでの議論を経て、「開発」という文脈で語られていた人口問題に、リプライツという「人権」の概念が取り入れられました。

2-4-3 リプロダクティブ・ヘルツ(以下、リプヘル)

リプヘルは、1960年代のフェミニズム運動、そして生殖技術および生殖補助医療の問題から発生した概念です。

先進国で開発された避妊薬やホルモン注射、抗妊娠「ワクチン」など、多くの避妊法が開発される一方で、それらが最初に使用されるのは決まって途上国でした。こうした研究は、女性が自分の体を管理する方法ではなく、研究者が女性の身体を効果的に管理する方法でした。

1980年代、フェミニズムの中で自己の身体をコントロールするという考え方が主流になり、性と生殖活動と生殖器官に関する健康をリプヘルと総称するようになりました。

リプヘルの定義に関する初めての国際文書は、世界保健機構(以下、WHO)が1988年に出したものです。現在一般に使われているカイロ行動計画の定義と共に示します。

☆WHOの定義

リブヘルとは、生殖システムおよびその機能と過程全ての側面において、単に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態であることを指す。これは生殖能力をもつことを意味し、女性が安全に妊娠・出産することができ、母児の生命、健康にとって安全でなければならない。人々は、健康を害することなく、安全な性生活をもつことができなくてはならない。

☆カイロ行動計画の定義

リブヘルとは、人間の生殖システムおよびその機能と過程全ての側面において、単に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態であることを指す。従ってリブヘルは、人々が安全で満ち足りた性生活を営むことができ、生殖能力を持ち、子供を産むか産まないか、いつ産むか、何人生むかを決める自由を持つことを意味する。この最後の条件で示唆されるのは、男女とも自ら選択した安全かつ効果的で、経済的にも無理がなく、受け入れやすい家族計画の方法、ならびに法に反しない他の出生調整の方法についての情報を得、その方法を利用する権利、および、女性が安全に妊娠・出産でき、またカップルが健康な子供をもてる最前の機会を与えるような適切なヘルスケア・サービスを利用できる権利が含まれる。上記のリブヘルの定義に則り、リブヘル・ケアは、リブヘルにかかわる諸問題の予防、解決を通して、リブヘルとその良好な状態に寄与する一連の方法、技術、サービスの総体として定義される。リブヘルは、個人と性と個人的人間関係の効用を目的とする性に関するケアにとどまらないのです。

2-4-4 主な論点

さて、ここまで読むの大変だったね。それじゃあ、リプヘル/ライツの議論の歴史をみていく前に、今会議で議論になりそうな論点だけさきに示しておくね。なお、今回注意してほしいのは、この議題はリプヘル/ライツそのものを議論する議題です。問題に対する解決策を考える議論ではありません。例えば、人工妊娠中絶の議論ならば、「人工妊娠中絶を促進するために、～という手段をする」という議論ではなくて、「リプヘル/ライツとは、女性や母体の健康の観点から、人工妊娠中絶を～という形で認める権利である」とか、「リプヘル/ライツには、人工妊娠中絶に対して～という要素が含まれることを確認する」、「リプヘル/ライツのために、国際社会は人工妊娠中絶の普及のための～という支援を行う必要がある」「リプヘル/ライツとして、人工妊娠中絶は認められる/認められない」みたいな議論や決議文になると思ってください。

☆権利の主体

次節以降で詳しく触れますが、いったいこの権利が誰の権利なのか、というところで議論があります。女性個人なのか、結婚している女性なのか、男性にも認められる権利なのか、はたまた男と女のカップルに認められる権利なのか、同性愛者のカップルにも認められるのか。今挙げたものの一つなのか、複数なのか、全部なのか。

大使として意識すべきは、自国への影響と国際益です。誰が権利の主体となるかによって、自国民が権利を享受できるかどうかにも変わってしまいます。自国が女性保護を積極的に打ち出しているのに、権利の主体が女性個人ではなくカップルだとしたら、「女性そのものを大切にしない!!」と批判されますね。あるいは、移民を多く出している国ならば、自国籍の女性やカップルが他国でも権利の恩恵を享受できるというのがいいですね。そして何より、宗教的・文化的観点から、こういう人たちには認められないという意見もあります。

☆人工妊娠中絶

途上国において、中絶が非合法である国がかなり多くあります。医学的に、福祉サービスの「安全でない中絶」は、全世界で 2000 万件にもなり、その 9

割が途上国で行われています。

一方で、中絶が合法とされている多くの先進国においても、宗教的立場からこの概念に反対する政治勢力も存在します。これは国内の社会情勢にも影響を与えかねない点です。

なんにしても、望まない妊娠と非合法中絶の防止は緊急のテーマです。また、権利を保障することによって、支援などの根拠にすることも可能です。

☆母性保健

WHO などの推計では、世界の妊産婦死亡のほぼ全てが途上国で起こっていて、アフリカで最も死亡率が高いとされています。

次節でも触れますが、2000 年に採択されたミレニアム開発目標(以下、MDGs)で掲げられた8つの目標のうちの5番目にあるのが、「妊産婦の健康の改善」です。MDGs 達成のためには、リプヘル/ライツの確立は必須ですが、一方でそのことはMGGsには明記されていません。

☆性感染症

北京会議では、HIV/AIDS が女性の健康に「破滅的な影響」をあたえていることが確認されました。毎年世界で約3億件の治療可能な性感染症が発症しており、その大部分は途上国で生じています。女性の感染率は男性の5倍、不妊の3分の2が性感染症が原因とも言われます。

☆性暴力

何をもって「暴力」とするかは、国や文化で違う分、おそらく一番議論がこじれる論点かもしれません。

私的領域での暴力	一般社会における暴力	国家による暴力
・ドメスティック・バイオレンス ・性別選択による妊娠中絶 ・FGM(女性器切除)	・強姦、強制わいせつ ・セクシャル・ハラスメント ・強制売買春 ・性の商品化	・武力紛争下の暴力 ・難民女性への暴力 ・強制妊娠、強制不妊 ・従軍慰安婦

リプヘル/ライツは、単なる健康問題ではなく、セクシャル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンスなどを含め、あらゆる性差別・性暴力の撤廃を考える概念です。以下に、権利として認めるのに議論がありそうな項目を述べます。

●武力紛争下における暴力

紛争中の難民キャンプでの生活において、暴力やレイプなどの被害にあったり、戦禍から逃げる際に兵士やゲリラに襲われる、また難民キャンプの中でも警備兵や同じ難民から脅かされることもあるほか、民族浄化の一環として、レイプが「戦争の武器」として利用された歴史もあります。

●セックスワーカー

セックスワーカーとは性的サービスを提供する仕事をしている人のこと。売買春の強制や、性感染症への感染リスクが高い他、特に途上国ではその社会的・経済的地位が低く、他の職業の選択が困難な状態におかれ、差別や暴力、嫌がらせの対象となることが多いのです。

●FGM(女性器切除)

女性器切除(Female Genital Mutilation)とは、思春期までの女兒の外性器の切除、または女性性器の一部に傷をつける社会的慣習。アフリカ、中東、アジアなどの一部の途上国では現在も行われています。純潔の象徴として、一つの文化の形態とされてはいるものの、切除によって性行や出産時の痛み、母体の健康を害するリスク、性感染症への危険があり、国内法で禁止している国でも、あまり守られていないという国もあります。

● 名誉殺人

名誉殺人とは、女性の婚前、婚外交渉を女性本人のみならず「家族全員の名誉を汚す」として、この行為を行った女性の父親や男兄弟が家族の名誉を守るため、じょせいを殺害する風習のこと。こうした殺人は、家族の名誉を守ることであり、正当化されます。

☆生殖の自己決定と出生率、人口政策

リブヘル/ライツは、開発や健康の保障に限られた論点だけでなく、ジェンダーの視点において社会的・経済的に包括的なアプローチをとります。従って、女性に対する手当が不足する国では、女性が安定的支援を受けられるために、出生率が各国の人口管理政策を逸脱して大きく低下する恐れがあります。この観点から、人口変動を国家が調整するには、生殖に関する自己決定は認めたくない一方で、国家の暴力の廃絶や次節で述べる歴史の観点からは、認めていく必要もありそうです。それをどう折り合いをつけるかがこの論点のポイントです。

2-4-5 リブヘル/ライツの議論の歴史

では、上記のような論点があることを頭に入れつつ、議論の歴史をたどっていきましょう。最初は「リブヘル/ライツ」なんて言葉はありません。様々な宣言や行動計画、条約の積み重ねで形成されてきた概念に、リブヘル/ライツという名前がつくのは、1995年のカイロ会議のことです。

その前にちょっと話変わるけど、権利が形成されるというのは、「過去にこんな決議や宣言を出したよね～」っていうのを参照することを繰り返して繰り返して、根拠を集めていくという作業なんです。新歓会議で皆さん文言書いて DR を採択しましたよね？あれってそういう意味でめっちゃくちゃ重要なんですよ。だから、簡単に yes とかあげちゃダメなのよ。全ての条文に納得してから yes をあげるようにしないと。 そうしないと、例えば自国の文言が載ってるからって、自国にあまりよくないことが書いてある DR に yes しちゃって、いつか未来に、「お前の国はこの DR に yes って言ってたでしょ？」なんて言われちゃうからね。

☆1967年 女性差別撤廃宣言

まだジェンダーではなく女性固有の権利推進の考え方をくんだこの宣言では、以下のことが規定されていました。

- ・配偶者の自由な選択権
- ・婚姻中または婚姻の解消後の男女平等権
- ・家族の健康・福祉の確保の資する情報を得る権利
- ・婚姻または出産を理由とする差別の防止と、労働分野における男女の平等権を確保するための環境整備

こうした規定は、リプヘル/ライツに通じるものがあったものの、妊娠・出産と言った行為についてのみ限定された権利であることや、子供に関する事項の男女平等権の権利主体が「両親」とされていることなど、現在の形からはまだほど遠いものでした。

☆1968 年 世界人権会議@テヘラン

世界人権宣言の採択からの 20 年間をレビューし、将来の計画を作成する目的で開かれたこの会議で、採択された「テヘラン宣言」には、次のような文言があります。

パラグラフ 16、第 2 文

「両親は自由にかつ責任をもって子供の数と産む間隔を決定する基本的権利とこれを行うための適切な教育を受け情報に接する権利を有する」

これは、子供の数と産む間隔を決定する権利である生殖に関する権利が初めて採択されたものです。

「**両親の権利**」とされ、個人の権利ではないことに注意が必要ですが、この規定は基本的人権の側面から、リプヘル/ライツの理念に直結する考え方であることは間違いありません。

☆1975 年 第一回世界女性会議@メキシコ

さっきはさらっと説明しましたが、この会議は「平等・開発・平和」をテーマに議論がなされました。

メキシコ宣言では以下のように規定され、子供の有無、数、出生間隔の自由

な決定権が「**個人の権利**」として視野に入ってきました。

パラグラフ 5

「男女は、家族および社会において平等の権利と責任を有する。男女の平等は、社会の基本単位であり人間関係をはぐくむ場である家庭において保証されるべきである」

パラグラフ 12

「全てのカップルと個人は、子供を持つか否か、および子供の数と出産間隔を自由に決定し、そのための情報と教育及び手段を入手する権利を持つ」

☆1974 年 国連世界人口会議@ブカレスト会議

2-4-2 でちょっとだけ触れたブカレスト会議ですが、この会議は、テヘラン会議の文言を「両親は」から「**全てのカップルおよび個人は**」と修正したほか、「子供の数と出産間隔を自由にかつ責任をもって決める権利とそれを実現するための情報・教育・手段を持つ権利」としました。

☆1979 年 女性差別撤廃条約

はい、何度も出てきます。やっぱり法的拘束力をもつのでこれだけだしね。

第 12 条保健における差別の撤廃、第 16 条婚姻・家族関係における差別の禁止を定めていて、これがリプヘル/ライツの法的根拠となります。

それで、ブカレスト会議からの流れを一括しておくと、今までは生殖に関する権利の幅が議論されてたんだけど、1980 年の第二回世界女性会議(コペンハーゲン会議)、1984 年の世界人口会議@メキシコ、第三回世界女性会議(ナイロビ会議)では、「健康」に関する事項が整備されていきます。

☆1992 年 国連環境開発会議@リオデジャネイロ

環境の話にはいつもでてくる、例の「リオ会議」ですが、そこで採択された「アジェンダ 21」では、パラグラフ 24 の表題を「持続的で衡平な開発に向けての女性のための世界的行動」とし、「緊急事項として、国内事情に応じて女性と

男性が子供の数および出産の感覚を自由にかつ責任をもって決定する同一の権利、並びにこれらの権利の行使を可能にする情報、教育及び手段を享受する同一の権利を保障する適当な措置をとる」ことを政府に提案しています。(パラグラフ 24(2))

また、健康面のことについて、「リプロダクティブ・ヘルスケア」という言葉を用いました。これが1995年のカイロ会議につながります。

☆1994年 国連人口開発会議(カイロ会議)

この会議でやっと、リプヘル／ライツが定義されます。定義に関しては2-4-1、2-4-3を参照にしてね。さて、ではその定義や概念の策定において、どんな議論があったのかをみていきましょう。

カイロ会議は、人口の会議です。そこで、途上国の人口爆発をいかにして抑えるのか、ということにおいて、「開発を阻害する人口爆発」というマクロな観点で語っていた問題を、「女性の人生の選択の幅を広げることが、最終的には人口抑制につながる」と、個人重視の姿勢で扱うことにしました。

この会議で採択された「行動計画」には、では、女性に限らず男性にも、「全ての」個人にリプヘル／ライツが認められました。また、国家ではなく個人レベルでの人口増加の抑制の方法論として、これまで避妊のみとされてきた家族計画に人工妊娠中絶も認められることとなりました。

一方で、上記は全てうまくいったわけではありません。「全ての」個人というところや、人工妊娠中絶の合法化について、カトリック諸国やイスラム諸国は大反対し、激しい議論が生じました。彼らはあくまでリプヘル／ライツの主体は男女の「カップル」だとしていたのです。「行動計画」に「全ての」個人と明記されたのは、こうした議論の中で、権利主体をカップルにしてしまうと、紛争下で強姦されて妊娠してしまった女性が、この権利を理由とした中絶することができない、というロジックがあったからでした。

しかし対立が解消されたわけではなく、パチカンやイスラム諸国は、「行動計画」の多くの章に「結婚や家族の価値を落とす性行為を促す」として、全般的に留保することを表明しました。

☆1995 年 第 4 回世界女性会議(北京会議)

さて、1-3 では非常に画期的な進歩と述べた「北京行動綱領」を採択した北京会議ですが、リプヘル/ライツの分野でも一定の進歩を遂げています。

パラグラフ 96 に「自らのセクシャリティに関する事柄を管理し、それらについての自由かつ責任ある決定を行う権利」と、「カイロ行動計画」より具体化されたことで、**売春婦や強姦などの性暴力からの自由の権利**が包含されていると考えられています。なお、今会議においても、カトリック諸国やイスラム諸国からの根強い反対がありました。

さて、これ以降はリプヘル/ライツはその権利主体における対立のまま、大きな進展は迎えていません。

1999 年、カイロ会議+5 という、カイロ会議から 5 年後にあたる 1999 年に、「カイロ行動計画」の履行状況と進捗状況の見直しのための会議が行われましたが、

① 避妊問題

② 中絶問題

③ 女性の人権としてのリプライツ

という論点において、権利の主体に同性愛者や婚姻関係にないカップルを入れたいとする欧米と、伝統的な概念を守るとするカトリック、イスラム諸国との対立が続いています。

一方で、リプヘル/ライツの追求により、実現に貢献できるとされている MDGs には触れておきます。

☆2000 年 ミレニアム開発目標(MDGs)

189 か国が集まり、平和と安全、環境、人権などを課題としてとりあげ、21 世紀の国際社会の目標を定めた国連ミレニアム宣言に、1990 年代に開催された主要な国際会議やサミットで採択された目標を統合して、共通の枠組みとしてまとめられたものが MDGs です。

極度の貧困と飢餓の撲滅や乳児死亡率の削減、妊産婦の健康の改善など 8 つの目標を掲げており、この実現に向けてリプヘル/ライツの追求が期待されます。

☆まとめ

なんだか最後、カトリック・イスラム諸国 VS 先進国でいがみ合ってるだけの権利に見えるような結末だったけど、前節で挙げた論点と絡め、どの点で両者がいがみ合っているのか、逆にどの点ならいがみ合わず、そして他にはどんな対立の構図があるのかを意識してほしいと思います。

3 視点編

3-1 宗教と女性

文責 住吉彩乃

3-1-1 女性を「保護」したイスラーム

イスラームでは女性は権利を侵害され、低い立場に置かれていると思われがちである。しかし、イスラームが女性の地位を向上させたのではないかという意見もある。以下、これを検証していく。

イスラームが生まれる以前のアラブ社会では女性の立場は非常に低かった。この理由は諸説あるが、最も強力な理論とされているものを紹介する。初期アラブ社会において労働力の増加のために人口を増加させる必要があったとき、女性は生殖機能を持つがゆえに女性を求めて争いがおき、ここから女性は「所有財産」としてみなされるようになったというものである¹⁶。ともあれ、女性の性は男性の所要するものとみなされて管理され、この支配する権利を男性に付与する家父長制的家族制度は国家によって制度化され、法典化され、維持された。女性は男性の性欲をみたすものとみなされて売春が横行し、結婚においても女性は不利な条件を押し付けられ、妻は夫への絶対的な服従下におかれた。女の子が生まれるのは恥であるとする考えられ、女の子を生き埋めにするということもあった。

この男尊女卑の考え方に、イスラームは新たな視点を導入したのである。イスラームの登場とともに、女性も尊重すべきであるという視点が生まれた。イスラームでは良い女性を育て上げることは天国に入ることを保証する行いであるとされ、アッラーは娘を守り、母親を大切にし、女性を尊重するよう教えた¹⁷。

ただし、ここで注意していただきたいのは、イスラームが男女の平等を説いたわけではないことである。女性は尊重されるべきとされたが、だからといって女性が男性と同様に扱われるようになったわけではなかった。この理由は二点ある。第一に、女性はイスラームの教えによってむしろ「保護」される対象となったという点である。女性は弱いものとして男性の保護の対象となり、やがて妻の性的機能や再生産能力は夫に「管理」され、妻の性行為の管理は家族の名誉にかかわるようになって女性は土地と同様に所有され管理されるべきものであるという概念が成立した。ムスリマ（女性のイスラーム教徒）たちがヒ

¹⁶ ライラ・アハメド「イスラームにおける女性とジェンダー」（2000）法政大学出版局、16 頁

¹⁷ 河田尚子編「イスラームと女性」（2011）国書刊行会、139～143 頁

ジャーブ（ヴェール）を着用する根拠となるのも女性が傷つけられないように保護するためである。この「保護」が私たちから見て「抑制」に見えるものである。第二に、ムスリムたちが常にイスラームが規定してきたように振る舞ってきたわけではないという点である。この理由として考えられるのは、イスラーム以前の伝統的習慣がイスラーム化された後にも根強く残ったということだ。たとえば、家族の名誉をけがしたとして女性が親族の男性に殺されるケースがイスラーム世界で多々報告されているが、これはイスラームには反するものでありイスラームの教えに従っているわけではない¹⁸。女子割礼¹⁹もイスラームの教えだと考えられているが、これは伝統的なものにすぎない。

一方、コーランには女性を拘束し男女に優劣をつけているような文句もある。たとえば、コーランの第4章の婦人節には「あなたがたがもし孤児に対し、公正にしてやれそうにもないならば、あなたがたがよいと思う2人、3人または4人の女を娶れ。」という表記がある²⁰。これがイスラームで一夫多妻制がとられている根拠となっている。これを見る限り女性は夫を一人しか持てないにも関わらず、男性が数多くの妻を持つことにイスラームは肯定的であり、これでは女性が虐げられているのではないかという意見がある。この意見への反論としては、世界の女性総数が男性総数を上回っていることを考慮すれば、女性が結婚できず性行為から絶たれてしまう現状を解決するには一夫多妻制しかないのである、というものがある。さらに、上述コーランの文句の後には「だが公平にしてやれそうにもないならば、只1人だけ（娶るか）、またはあなたがたの右手が所有する者（奴隷の女）で我慢しておきなさい。このことは不公正を避けるため、もっとも公正である」とあり²¹、複数の妻を持つ場合彼女たちを公平に扱うことが明記されている。これならば女性の権利は保護されていると考えるか、それでも夫が妻を複数とることを許すのは権利の侵害だと考えるかは個人の考えの範疇であろう。

3-1-2 宗教と女性差別

ここで改めてイスラームが果たして女性の権利を侵害しているのかどうか考えていただきたい。ただし、現在イスラームが普及しているアラブ地域で女性の権利が侵害されているかどうかではない。イスラームという宗教が果たして女性の権利を侵害しているのか、である。私はイスラームは女性の権利を特別

¹⁸ 岩本珠実「イスラームと女性の人権―国連での討議を通して―」論文、129頁

¹⁹ 女性の性器を切除すること。伝統的には結婚の条件とされる。

²⁰ 「アル＝クルアーン―イスラームのホームページ」<http://www2.dokidoki.ne.jp/islam/quran/quran000.htm>

²¹ 同上

に侵害していないと考えるに至った。これは他の宗教における女性の地位を見ると、イスラームにおける女性の地位と大差ないように思うからである。

三大宗教のうち、イスラーム教以外の仏教とキリスト教において女性がどう扱われているかを見てみる。仏陀が最初に仏教を創始したとき、出家者の守るべき厳重な戒の第一条は婦女と交わらないということであった。この戒から垣間見えるように、主体とされているのは男性であり、女性は出家者を誘惑したり、墮落させたりする存在であると受け取られていた。さらに顕著な女性への態度は、女性は女性のままでは仏になれないと説いていることである。女性は仏や菩薩になるためには、一度男性に生まれ変わらなければならないとされているのである。

キリスト教において、創世記を見てみると、男性であるアダムが地上を支配する神の子として先に作られ、女性であるイブはアダムのあばら骨から、アダムを手伝うために作られている²²。この時点で男女の優劣がつけられているように感じるが、更に、食べてはならぬ禁断の果実を先に食べたのは女性のイブで、イブが男性のアダムにも食べるように勧めている。この結果として人間が労働や出産などの罰を与えられたことを考えると、女性は罪を犯し、かつ男性にもそうするようそそのかす、弱く罪深い存在として描かれていることがわかる。

3-1-3 宗教的価値観と女性差別

以上から、イスラーム以外の宗教においてもある程度女性は男性よりも劣位におかれていることがわかる。しかしキリスト教や仏教が普及している地域ではなはだしく女性の権利が侵害されているかと言ったらそうではないだろう。すなわちイスラームが普及している地域の方が女性の権利が侵害されているとしたら、それは慣習的、伝統的なものであり、イスラームという宗教によって女性たちが蔑視されているとは考えにくいのではないかというのが私の結論である。

ただここで最後にひとつ付け加えたい。私は上で「キリスト教や仏教が普及している地域ではなはだしく女性の権利が侵害されているかと言ったらそうではないだろう」と記したが、そもそも女性の持つべき権利とはなんなのか。私たちの考える女性の権利とムスリムたちの考える女性の権利は一致しているのだろうか。たとえば西洋では、女性が被るヒジャーブはムスリマの権利を侵害

²² 「女性差別の根源」 [http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~konokatu/watanabe\(06-1-27\)](http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~konokatu/watanabe(06-1-27))

している、といわれることがある。しかし、彼女たちがそう思っているとは限らない。ムスリマの中には、ヒジャーブは外面ではなく教養な能力で女性の真の価値をアピールするための重要な役割を担っており、むしろ露出をすることで容姿という物理的な面で判断される西洋の女性の方が社会的に不自由であると考える人もいるという²³。コーランはムスリマたちを縛るわけではなく、ムスリマたちにとってイスラームの教えこそが普遍的であり正しいものなのであり、それが価値観の基盤となっているのである。ヒジャーブを被ることに對する考え方の違いはそれを顕著にあらわしている。

私たちの価値観をものさしにしてムスリマたちの現状を見ると彼女たちの権利は侵害されているように見えるかもしれない。しかし、西洋的価値観を持つ我々とはそもそも価値観が異なっているのであり、彼女らの価値観を知らずして彼女らの権利を語るべきではないのである。すなわち、イスラーム圏の方が仏教圏やキリスト教圏よりも女性が差別されていると考えるその前提自体が間違っているのかもしれない。従って、国際的に普遍的な概念をつくろうとするとき、こうした前提に違いのある議論はどうなされるべきなのかを考える必要があるだろう。

²³ 岩本珠実「イスラームと女性の人権－国連での討議を通して－」論文、158頁

3-2 途上国、前近代文明と女性

文責 衛藤菜生

3-2-1 貧困ゆえの女性差別

現在、世界中で労働に費やされる総時間の3分の2は女性によるものだが、女性が得る収入は全世界の総収入のわずか10分の1であり、資産所得にいたってはわずか約1%にすぎない。発展途上国では、家事というのは女性の自然な役割だとされている。先進国では洗濯機など機械が手助けをしてくれるが、途上国ではこのような助けはない。手で洗濯をし、毎日食事の準備をし、水をくみ、木や燃料を何キロメートルと歩いて運いて家事をこなしている。

しかし、これらの仕事は収入が発生しないため男性が外で働いているのと同じとはみなさない。家族の生存のために不可欠な女性のこうした労働は、貨幣経済をベースにした国民経済統計には把握されていない、などの理由からその経済的貢献は正しく認識されていない。このように公式統計に表れないことから、途上国における女性の労働の重要性が理解されにくいものになってしまっている。このせいで、数字上の「経済力向上」が優先される中では女性が、「割に合わないもの」として真っ先に切り捨てられている結果になってしまったのだ。

さらにアフリカにおいては、現金収入のための輸出用換金作物（コーヒー、カカオ、綿）の生産が重視されていく中で、女性の担う自家消費用の耕作地は減少し、きわめて不便な場所に追いやられていった。これは、1980年代以降の構造調整対策（耕作地を輸出作物用地に転換させるもの）で、さらに拍車をかけられた。女性の無償労働への依存が増加するにも関わらず、その伝統的な経済機能は剥奪されていったのである。²⁴

3-2-2 女性差別ゆえの貧困

次に、女性への差別があるがゆえに、貧困が引き起こされる状況を見る。

女性に対する差別意識は、その教育にも大きな影響を及ぼしている。すでに述べたように、発展途上国では女の人の子供を生み育てることが役割だとされている。女性の役割は農場を手伝い、家事をし、結婚し、子供を生むことであ

²⁴ 「開発途上国におけるジェンダー」玉寄麻衣

るとされ、教育を受けることはそれらが遅れてしまうため、時間とお金の無駄とされているからである。女性は一般に結婚後、夫の家族と同居し、息子を産むまではその地位を認められない。このような背景からたくさんの子供達が小学校に行けないのである。

教育を受けていないことで生じる弊害の一つは、他の文化を知らないため、多産を美德だとする慣習に何の疑問も感じずに享受してしまうことである。このことは、避妊問題、中絶問題、資金調達問題を生じさせ、女性の人権としてのリプロダクティブ・ライツ(性と生殖に関する権利)を奪っている。ここから生じる多産などの問題は、その経済状況を圧迫する要因の一つとなる。なお、リプロダクティブ・ライツの一例を 3-2-5 にて紹介する。

また逆説的に捉えることもできる。農業生産が経済の多くを占める低開発の状況では、女性は家事労働や農業活動を通じて、簡単な道具を駆使し、単純労働によって、経済開発に大きな貢献を行っている。このような状況下では、識字のような基礎的な女性の教育は、経済生産性の向上に大きな収益をもたらすのだ。また、このような貧しい社会では一般に衛生や栄養の知識を、家事をあずかる女性が得ることによって、その福祉に対しても大きな貢献が期待できる。こうした経済的にプラスに働くであろう機会も、女性への差別によって奪われていると見ることができる。

もちろん、この教育の欠乏自体も、貧困からもたらされているともいえる。教育における男女格差の主要な原因の一つは、女兒の教育をめぐる親の意思決定にあるとされる。多くの発展途上国の親にとって、将来自分達の生活の面倒を見ることになる息子の教育の方が、結婚し自分たちを離れることになる娘の教育に比べて重要であり、経済的な資源が限られている場合には、自ずと息子の教育を優先することになるのである。これは、財産相続の際にも同じことが言える。(しかし一部の文化では、末娘が親の面倒を見るのが慣習となっており、その場合には教育や相続においても通常とは異なった優先が働くこととなる。) また、女兒は幼少から子守りや水汲みなどの一定の役割を担っており、男児より家事労働に対する貢献が比較的大きく、よって女兒を就学させるには男児より大きな機会費用がかかることから、親の女兒就学意欲が男児のそれに比べて、低くなってしまうという調査結果もある。²⁵

3-2-3 労働環境と女性差別

²⁵ 「発展途上国の人口問題と女性差別の関連」

途上国で女性が家事以外の労働環境にあったとしても、差別を受けることになる。多くの発展途上国において、労働市場は男女を異なったかたちで取り扱う。女性の労働参加率が男性のそれに比べて低いだけでなく、女性の賃金は男性に比して一般に低い。

この問題を理解するのに、主に二つの考え方が提示されている。一つは、雇用者に、発展途上国における女子教育の教育経済学的な考察差別意識があるために、労働市場における男女格差が生じると考えるものである。つまり、一定の女性差別的な雇用者が男性に比して、低い給与しか女性に支払わない状況では、他の女性差別的ではない雇用者も、利益を最大化するために、同じように女性に低い賃金しか支払わなくなるという考え方である。

もう一つの考え方では、意識としての男女差別の存在は仮定せずに、労働市場の男女格差は両性の比較優位の結果であると考ええる。この考え方では、女性は子供を産むという比較優位を有しているため、労働市場への参加に限界があり、男性よりも少ない非継続的な就労となってしまう、と考える。この非継続的な就労が、女性の訓練に対する投資を妨げ、低賃金の原因となる、としている。どちらの考え方も、現実にはその双方が真実であり、労働市場における女性の参加にともなう不利を示している。²⁶

3-2-4 経済発展と女性差別

単に近代化が進めば差別がなくなるかといえば、そう簡単にはいかない。発展段階が進み、産業化・機械化の中で、生産活動が複雑化していくと、女性の経済活動への貢献は男性のそれに比して、周辺的なものになっていく。女性に頼っていた生産が男性のものとなっていくのは次のような理由による。

第一に経済開発が進むに連れて、女性が自らの家庭の分を自作していた食糧や生活必需品が、家庭内ではなく、家庭外において生産されるようになってくる。よって、女性の役割は家事に固定化され、経済的に生産的な活動から女性は阻害されるようになる。

第二に、家庭内でも社会でもより大きな決定権を有し、女性に比べて教育を

²⁶ 「発展途上国における女子教育の教育経済学的考察」黒田一雄

受けていることの多い男性が、産業化の中での職のヒエラルキー化と性による役割分担の明確化の中で、優位な職業的機会を得ていくのである。つまり、低開発の状態においては発揮されていた女性の力が、産業化・経済のフォーマル化の中で、発揮されなくなっていくのである。

こうした状況では、女性のより高度な教育が経済開発に効率的に貢献していくことも難しくなる。このような議論を現代的な状況にあてはめて考えてみる。低開発状況における基礎教育の充実は、上記のような議論においても十分に正当化されるものであるが、低開発を脱してきつつある産業化の進んだ国については、女子教育への投資は必ずしも、経済的な正当性をもたないこととなる。産業化しつつある国において必要なのは、女性の教育に投資することのみではなく、その投資を生かす環境、つまりは女性が経済活動に参加しやすい環境を整備することを同時に進めることが、倫理的なばかりでなく、経済的な正当性を有する政策となるのである。そして、より経済発展のレベルが進んだ西洋先進諸国においては、女性の政治意識・権利意識の向上と共に、女性の就労環境の整備が行なわれたが、これは経済的にも合理性を有する政策であったのである。²⁷

3-2-5 リプロダクティブ・ライツに関する例 ～女子割礼～

リプロダクティブ・ライツについて、文化と女性の権利が衝突する複雑な例を見てみる。女子割礼とは、主にケニアを中心に引き継がれている文化であり、女性性器切除、すなわち包皮の環状切除である。これは成人儀礼としての文化であり、その詳細を以下に述べる。

- ・7～10 歳ぐらいまでに、主に 12 月に行われる。
 - ・1990 年代からの HIV/AIDS の影響から、割礼師から看護師へと「医療化」の現象はある。看護師は、麻酔、消毒された道具、使い捨ての外科用の雌、手術用ゴム手袋などを用いる。
 - ・切除部分は、クリトリスの先端数ミリで、小陰茎、大陰茎の切除はない。陰部縫合はない。（昔は陰唇切除もあった。）
 - ・儀式は縮小しつつある。（1982 年の大統領による禁止宣言や経済的影響）
 - ・施術場所は通称クリニックと呼ばれる看護師が在中する簡易医療施設、あるいは少女の自宅。
- （歴史）

²⁷ iii に同じ

1930 年代（植民地時代）…英国植民地時代、ミッショナリー（宣教師）による女子割礼の規制が行われた。すべての様式を廃絶しようとするミッショナリーに対して、ケニア人の反発を恐れた植民地政府は「小さい切除」のみ可とした。1950 年代（独立運動時期）…独立運動の指導者は、「女子割礼」をキユクの文化だとして、廃絶運動に対し文化相対主義を訴える。1980 年代～2002 年まで…モイ大統領は 1982 年に女子割礼を禁じる大統領令を発令。しかし法的拘束力はない。1996 年に法律で罰則規定を設けた法案が検討されるが、ケニア人女性の国会議員の働きかけのより廃案に。2002 年に「子どもの権利」によって法的には女子割礼禁止された。

このように、この文化に馴染みない者から見れば、女性器切除という行為は非常に非人道的に見えるが、一方で、女性国会議員が禁止令に異を唱えるなど、現地人にとっては重要な通過儀礼という文化として認識されており、長年、文化相対主義と自民族中心主義との観点でその是非が争われてきた。この行為を、伝統的な女性差別とみれば、女性のリプロダクティブ・ライツを侵害しているとみなすこともできるが、本人の合意を得ている、もしくは自発的行為である限り、その土地特有の文化であると捉えることもできるのだ。

3-3 先進国と女性

文責 齋藤 洸香

3-3-1 女性解放の歴史

ヨーロッパの女性解放は、フランス革命に端を発する。フランス革命前においてはどうかであったであろうか。実は女性には政治的権利では一定の権利が認められていた。対象は貴族や特権階級の女性たちであったが、議会参加権・選挙権が認められていた。²⁸

フランス革命は、「人権宣言」が示すように人類全体の解放として宣言した。しかし、「人類」の中には、女性が含まれていなかった。自覚的な女性解放思想も男性解放に触発されて成立し、女性たちは暴動によって意思表示をした。しかし、要求は弾圧されるに至った。女性の権利は制限され、市民的・政治的権利は否定され続けた。革命のプロセスで主導権を掌握したジャコバン派は、極左であり平等を重んじる中でもフェミニズム運動を制約し、女性の政治結社も閉鎖された。また 1795 年には家庭復帰令が出され、指導者たちは“性役割分担”を固定化させようとしていた。

フランス革命の自由主義の名残として男女の風紀は乱れており、これをみた当時の権力者・ナポレオンは乱れの収束および家庭の土台を据え直すためナポレオン法典を作る。これはナポレオンの女性観が大きく影響しているもので、彼の出身地は家長的考え方が色濃く残り女性は従属、服従すべきで男性と対等であるべきでないと考えていた。女性は、絶えず従属的地位を強いられていた。市民であることを否定され、性差別だけでなく階級においても差別された。女性たちは、「人権宣言」において度外視されただけでなく、政治的権利を持たない「受動的市民」とされた。そしてこのナポレオン法典の改定が男女平等化の歩みそのものである。

フランスでは夫婦関係法の改定により、妻と夫の平等化が進んだ。60 年中ごろには政府が移民を制限し労働力の活用へ政策転換を図ったことで家庭外環境が整い、社会進出の追いとなった。特に 70 年代ナポレオン法典の見直しで家長制度の廃止などにより平等化が進んだ。妻への銀行貯金口座の開設は女性達が一斉に働き始めるきっかけになった。

政治の主導者の考えが女性に対して差別的に見ていることで、女性に対する考えの礎が築かれたのではと考える、その意識を変えるのにとても長い年月がかかる。女性は立場が弱い、そのため服従しているほうが、命が安全だったのかもしれない。

²⁸中村未知穂『フランス女性の権利・平等と自由を目指して-』

3-3-2 EU の ケーススタディ

こうした過去をもつヨーロッパだが、EUにおいて、1970年代後半から1980年代前半にかけて男女同一賃金指令、男女均等待遇指令、自営業男女待遇均等指令、公的境保障における男女均等待遇指令、職域社会保障における均等待遇指令など多くの指令を出し、2002年9月には男女均等待遇指令が全面的に改正された。

2000年に採択された基本憲章においては「男性と女性の機会均等と均等待遇は雇用、就労及び賃金を含みすべての分野において確保されなければならない。均等待遇の原則は、より少数の性に有利に特別の利益を提供する措置を維持したまま採択することを妨げない」と規定されているが、2004年のEU憲法条約においてフランスは自国の失業を悪化させる可能性があった国民投票で否決され、オランダは最大野党の労働党がこの憲法により欧州合衆国が建国され自国を減ぼすのではという懸念があったためオランダも可決した。その後上記の内容がリスボン条約にも盛り込まれたが、アイルランドの国民が懸念していた税制、生命・家族・教育に関する権利、軍事中立維持について同国の意思決定を尊重する法的保障を付与することを決定したことにより、条約批准を可決した。

今日までのこうした女性の社会進出の取り組みとは裏腹に、男女間の格差は顕著である。ヨーロッパにおいて、賃金で20%ほど女性が下回る。また勤め先は中小企業が多く、取得する資格が低い（おそらく社会的に）、パートタイマーの割合が高い、管理職に就いている女性が少ない、などが主な原因とされている。

しかし、オランダでは70%以上の女性がパート労働者であるが、男性がパートタイムを選ぶ割合は20%以上だという。それにはオランダの政策に着目すればわかることであるが、オランダはパート労働者とフル労働者の待遇が同じなのである。つまりパートとフルの労働条件の差別をなくしたのである。仕事と家庭を両立させるために政府も企業も国民も柔軟な働き方を選んでいる。オランダのパート労働者をベースに「夫：妻＝1.5：1.5」という考えが提案されており、これをコンピネーション・シナリオと言う。これは家庭・家事を意識する文化的背景と男女分業の垣根を取り払い、男女平等の役割分担を進めることを目的としている。現に、2010年のジェンダー不平等指数（GII）の低さが一位に

なったオランダが女性と男性の格差が低い国だということを物語っているが、依然としてフルとパートのジェンダーの差は見られている。以前のオランダはヨーロッパの中でも保守的傾向が強い国であり、男女分業意識が非常に強かったと言われている。実際に1950年には女性の就労率は25%で、1956年まで結婚した女性公務員は退職しなければならない規則まであった。だが1980年家計の助けとしてパート労働をし始めたことにより2001年には就労率は53%であった。

このようなケースは女性の社会進出にはとてもいい傾向ではないだろうか。女性の社会進出だけでなく、パートという仕事において必要とされる処理能力に男性・女性の間に差がないからこそ実現できたものだと考える。

オランダのこのようなケースはもっと世界的にシェアされるべきではないだろうか。そしてこの考えをより多くの国で試験的にでも導入する準備を進めるべきだと考える。

スイスでは、女性の職場での差別が根強く残っている。さらにスイスでは給食制度がなく、子供の昼食のために帰宅するという女性もいる。また、近世までスイスの主産業は傭兵であった。気候上、農業などが上手くいかなかったスイスでは「血の輸出」と言われるスイス人傭兵が主な産業であったためではないかと考える。女性は働かなくてもいい＝稼ぎ手は男性という、今までの見方とは異なり近世の時代では致し方ないことだったのかもしれない。実際スイスの女性は男性ほど働くのではなく、役割・給与が反映させる社会づくりである。そのため、今後スイスの場合女性側が積極的に声を上げたり、昼食制度の見直しも必要ではないかと思われる。

スペインでは1975年まで家庭内暴力は違法ではないとされており、男女平等化政策が遅れていた国の一つであったが、2000年以降急速に実現に向かっていく。サパテロ氏が首相の時、男女平等実現のため政府レベルで迅速な動きがあった。多くの女性政治家が内閣に採用され、改革を始めたことで女性の意識も変わり始め、就業率は90%といわれている。

イギリスでは1918年に31歳以上の女性に、翌年には22歳以上の女性に選挙権が拡大されていた。市民権が土地所有を根拠としないなら独身の女性が条件を満たしていても投票権が付与されない理由はないが、＜男性的＞でない者までを排除の対象として政治の場から撤退させた。²⁹またイギリスと言えば鉄の女

²⁹ この場合男性的でないというのは家族を養うなど家長的役割を果たせていない者を指している

と言われたマーガレット・サッチャー氏が有名である。彼女の活躍はイギリスに新たな女性の力を示したと言える。

3-3-3 アメリカの状況

アメリカでは、1920年代に女性参政権獲得により古い生活様式や価値観が放棄され60年代には女性解放運動がおこり、雇用均等法などが制定された。1965年“アファーマティブ・アクション”という政策がジョンソン大統領によって発案された。ヨーロッパ諸国では“ポジティブ・アクション”と呼ばれている。これは過少代表されてきた女性や障害者、マイノリティなどを雇用などの場面において、積極的に優遇することで社会的差別の撤廃を図る政策である。しかしこの政策で訴訟が起こっている。この制度は実際に入試などで使われており、この場合は白人と黒人の差別を撤廃するために使われていたのだが、これにより大学の試験に落ちたと訴訟をおこした（バックキー事件）というようなこともあった。

現在アメリカで注目されている現象は“女子大元気現象”である。小さい時は男子に負けじと勉学に励むが大学などでは男性を立てる、学生会長でも女性は副の立場になる。アメリカの大学で積極的な議論を交わしての授業スタイルがとられているので女の子のほうが優秀だとアピールしやすいがデートに誘われないかもしれないという遠慮が頭を占めしまう。そこで、堂々としたリーダーシップが取れるようにある程度訓練する場として、女子大が勢いを増している。アメリカの女性は地位が高く、自立心が強く育っているといわれているが、統計的にみると幹部になっているのは女子大卒の人が多い。女性解放の恩恵を受けたのは経済的、学問的に中流以上の女性たちであった。

女性の地位が高いと言われているアメリカではやはり、それに伴い様々な制度が後押しになっているのではと考えられる。また様々な人種がたくさん集まった国だからこその悩みというものも多々あると思われる。上で示したクォータシステム³⁰やアファーマティブ・アクションも女性の権利を守るために作られた制度が、違う側面からみると差別になりうる。だが例えそうであったとしても、この制度はあるべきである。

社会的な性、ジェンダーが形成される前の段階において、男性と女性の能力

³⁰企業や官庁の採用にあたり、一定の“優先枠”を設ける。

差は我々が意識するほど顕著ではない。仮にこの制度がなくとも男女がその能力で判断されるなら、この制度は必要ないのだ。しかし女性が未だ社会からと男性と同等にみられていない今日には致し方ないを考える。男性社会の中に女性進出のための入口を作らなければ、この問題が解決していくことはないからである。大学や職場においても男性と女性は性別・体格は違えども能力で劣るものではない。力仕事であるから、女性だからという言葉は親切に聞こえるがムッとさせられる言葉でもある。

3-3-4 レディー・ファーストの文化

欧米では“レディー・ファースト”という考えがあるため、女性大切に扱われているイメージがあったが、このレディー・ファーストというのは一説によれば、貴族たちの間で暗殺が横行していた時代に、そこで男性が自分の身を守るために女性を先に部屋に通した風習の名残である。さらに男性は車道側を歩くというのもあるが、これは当時のヨーロッパは窓から汚物を投げ捨てるという大変不潔な町であったため、当然建物側の女性に多くかかる。これも男性が自分の身を守るためであった。このように中世のヨーロッパ女性は男性から軽視されていたことがわかる。これを今の私たちはレディー・ファーストだというが、この話を聞くと男性は大いに身勝手である。

3-3-5 私見

女性は男性より繊細な面、母性を兼ね備えている点においてトータルで考えて引けをとめることはない。少なくとも、ビジネスやオフィスワークで男性に劣るとは考えていない。男性は女性の怖さを恐れて”弾圧”という強硬手段を取らざるをえなかったのかもしれない。そのために女性進出の糸口として考えられた制度に、男性が意見することはおかしいのではないだろうか。

<参考文献>

女性学という異文化体験ウーマン・カレッジ in 新潟三区 1992/7/31 金井淑子
編 中山信一
ジェンダー表象の政治学 ネーション、階級、植民地 中井亜佐子・吉野由利
中野知律

イギリス 井川ちとせ

ヨーロッパジェンダー文化論 女神信仰・社会風俗・結婚観の軌跡

2011/4/15

第三章 近代ヨーロッパの結婚と非婚・社会風俗 浜松隆志

第六章 フランス革命からナポレオン法典へ 伊藤誠宏

終章 ヨーロッパの現代ジェンダー事情

<http://www.iti.or.jp/> リスボン条約批准 アイルランド

<http://youroppa.com> マーガレット・サッチャー・スイス・スペインの女性について

<http://homepage3.nifty.com/hamachan/eugender.html> フランスの条約批准

<http://www.wjwn.org/views/article.php?NUM=V-0088> スイスの女性事情

3-4 共同体と女性

文責 住吉彩乃

3-4-1 男性優位の起源

長い人類の歴史の中で、女性はいつから男性の従属下におかれるようになったのか。それは共同体が生成されるようになってからであるといわれている。まず、共同体の形成にあたってなぜ、こういった経緯で女性が男性の従属下におかれるようになったのかを見ていく。

人間が形成した原始的な共同体は狩猟・採集社会における共同体であった。この共同体において、男は女よりも体力がある、走るのが速いなどの生物的理由から男性は狩猟者という役割を担った。一方、女性には男とは違った生物学的機能が備わっているがゆえに果たす役割が異なった。これは子供を産み、母乳を与え、教育する養育という役割である。それでも、女性は果実の採集などを行って共同体に食糧を提供したため、ここまでは男女の地位的な差はあまりなかったのではないかと想像される。

しかし、共同体間で争いが起こるようになると、力のある男性は狩猟で使う道具や技術を応用して戦士となって戦った。女性や子供は争いに際して無力であり、母親の役割を担う弱い女性は男性に保護されるようになった³¹。このようにして男性によって保護される女性、という相対的に弱い立場に女性は置かれるようになったのである。すなわち、争いという肉体的に力が必要になる出来事を機に女性は男性の従属下に置かれるようになったのだという結論が導かれる。

社会が移り変わると、肉体的な力が必要となったのは争いのときだけではなくになった。上記にも述べたとおり、古代から人々は狩猟と採集を行って食糧を得ていたが、今から約 8000 年前、農業革命が各地で発生し、狩猟・採集社会から農耕社会へと人類社会は移行していった³²。農耕社会成立当初は、農作業は男女ともに行っていた。しかし、相当の腕力を必要とする鋤や家畜などが使われるようになると、農業労働の大半は男性の仕事になった³³。女性は草取りなどの小さな仕事や食事の支度といった二次的な仕事を担うようになり、子供の養育の必要性とも相まって家にいることが多くなった。こうして現在まで根強く残

³¹ 奥田暁子「男性支配の起源と歴史」(1996) 三一書房、21 項

³² 原俊彦「狩猟社会から農耕社会へ」(2000) 勉誠出版株式会社、131 頁

³³ 「女性の役割」 <http://www.asahi-net.or.jp/~yg5t:ssgc/page022.html>

っている「働く男性」と「家庭にいる女性」という構造が出来上がった。農耕社会においては、家庭は外で働く男性によって心の憩いの場であり、男性は家庭に心理的に依存するため、男性は女性がそこにいて家庭を守ることを期待した³⁴。ゆえに、農耕社会において男性は女性が家庭の外に出る、すなわち社会へと出ていくことを嫌ったのである。これが農耕社会である日本の男性の多くが、女性が仕事を持つことに抵抗を感じるものの起源であろう（最も、21世紀現在には多くの女性が働いてはいるが）。

3-4-2 家庭における女性の地位

ただしここで注意しなければならないのは社会へと出ていかないことと劣位におかれることが等しいこととは限らないということである。確かに社会に出て働き、家庭に食糧を提供したのは男性であった。しかし、家庭内権力をだれが握るのかについての説明には、収入起源説と管理起源説の二つがある³⁵。収入起源説とは収入をもたらす方が強い権限を持つと考える説で、ここでは男性がこれにあたる。一方、管理起源説は家計を管理する方が強い権限を持つと考える説で、家庭にいる女性がこれを管理することが多かった。すなわち、管理起源説を考えると家庭においては必ずしも男性が女性を支配下においていたとは言えない。社会的にみるとたとえば財産の名義が男性であったり、結婚において苗字が変わるのは女性であり「嫁入り」と表現されたりと一見男性の方が明らかに優位にたっているかのように見える。しかし、実際に家庭で権限を握っていたのは女性の方なのかもしれないのである。

3-4-3 共同体における女性の振る舞い

次に、女性が共同体においてどのように振る舞うのかを考えていこう。非常にミクロであるが、女性だけの共同体としては「集団」がある³⁶。ここでみる「集団」は「数人から形成され、何かと一緒に行動する一塊の人々」と定義する。女性は男性に比べ、集団を作る傾向がある。小学生や中学生といった幼い頃から女性はいくつかの集団、いわゆる「派閥」を作る。大人になっても、たとえば子供の友人の母親や近隣の女性住民たちと輪になって話している光景は良く目にするものだと思う。

³⁴ 「女性の社会進出」 <http://class.htu.cn/gaoxiaoriyuzhuanyezongheriyu/sh.htm>

³⁵ 「日本は家父長制といえるか？」 <http://iwao-otsuka.com/com/patriarc1.htm>

³⁶ 集団は自然発生的とは限らないため共同体と呼ぶかどうかには議論の余地があるが、とりあえずここでは共同体の一種として扱う。

しかし一方で、女性たちは一般に女性集団を嫌うことが多い。ネットで女性の意見を見ていると、「集団の女性の話題は人の噂話と悪口と愚痴」「上辺だけの薄っぺらい仲良しごっこ」「女性の一部では悪口大会になりやすく、徹底的に叩きのめすので怖い」などと女性の集団を批判するような意見ばかりが目につき、女性集団を肯定する意見は全くなかったといっても過言ではない。では、なぜ女性は集団を形成し集団に帰属するのか。これに対し狩猟生活をしていた際、男性は一人で狩猟を行っていたのに対し女性は集団で夫の帰りを待っていたため女性は男性に対し集団を好むのだとする説や、女性は安心感のために集団に帰属するのだとする説などがあった。しかし、前者に関してはそれから（上にも述べたように）農耕時代を経ている上に、男性が一人で狩に行っていたとは限らず関係があるとは思えないし、後者においても男性よりも女性が集団を好む理由にはならない。

3-4-4 男性の固定観念に染まってしまっている女性

私が考えるに、女性はステレオタイプにはまってしまっているのではないだろうか。女性は女性同士で群れて集団を形成するべきであるという固定概念を強く持ちすぎているがゆえに、自ら好まずとも集団を形成してしまう。したくなくともそうしなければならないのだ、それが付き合いなのだ、と考えている女性は少なくない。この固定概念は男性も共有しているものだと思う。女性は男性に見られていることを意識しつつ、彼らの考える女性像、いわばステレオタイプに沿うように集団を形成している一面もあるのではないか。すなわち、女性が集団で行動する理由は彼女たちが自分たちの性的役割だと思われるものを無意識に、あるいは意識的に心得ており、その役割を担っているからだと考える。

4 世界編

4-1 条約、宣言とは

前回もそうだったんだけど、今回の会議も理系の新メンが多いね。それ自体はすごい嬉しいです!!文理の壁を越えて活発に議論したい!!

ただ、そのことで文系と理系に「前提知識」の差が生まれてしまうとまずいよね?だから、この節では世界的な文章がはたしてどういう意味をもつのかを考えてみたい。割と文系の国際法的な話なので、よく知ってる人は読み飛ばして大丈夫だよ。

まず、条約と宣言の根本的な違いは、**法的拘束力の有無**。宣言の場合には、それを支持しても、その内容を必ずしも守る必要はありません。従って、世界女性会議で何をどう決定しようが、絶対に守らなくてはいけないものではないのです。だからこそ、女性差別撤廃条約は法的拘束力をもつものとして重要なのです。

一方条約には、各国の「署名」と「批准」という手続きがあります。「署名」は、将来的に条約を「批准」する意志があることを示す行為。「署名」だけでは条約の規定には拘束されないけど、「署名」した国には、条約の趣旨・目的を失わせることとなるような行為を行わないようにする義務があります。「批准」は、条約に「署名」した国が、条約の規定を法的に遵守する意思があることを正式に宣言する行為。従って、「批准」することによって初めて、その条約の法的拘束力を受けることとなります。「批准」するとなると、国内法との兼ね合いや議会での決定が必要になる国もあるため、こうした2段階をとるのです。例えば日本も女性差別撤廃条約を「批准」するために、コペンハーゲン会議で「署名」した後、男女雇用機会均等法や国籍法を改正してから「批准」しました。

大使としてリサーチをするときに、自国がその条約に対して「署名」しているのか、「批准」しているのか、あるいは両方していないのか、注意してみてください。また、1-2でも述べたように、仮に「批准」していても、部分的に「留保」を行っている場合もあるので、自国のスタンスをしっかり理解しておいてください。

条約⇒法的拘束力あり

宣言⇒法的拘束力なし

☆条約に法的拘束力が生じるまで

①署名 従う意思があることを示す

②批准 法的拘束力が生じる

※留保によって、部分的に拘束を回避

4-2 フェミニズムとは

女性の権利といえばフェミニズム!!と感じがするけれども、この節ではフェミニズムの展開について述べます。

フェミニズムには、大きく分けて2つの段階があります。それらは「第一波」「第二波」と表現されます。

第一波フェミニズムは、19世紀前半から20世紀初頭にかけて、近代国家における女性の参政権や財産権など、法的な権利獲得の動きを指します。英米における男女平等の要求に始まり、アメリカでは奴隷解放運動に関わった女性を中心権利大会なども開かれましたが、一方で家庭の中で男性と子供の道徳的強化に努めることが女性の使命だとして、政治参加に反対する思潮も根強く、女性の参政権は20世紀に入ってから実現しました³⁷。

第二波フェミニズムは、1960年アメリカで勃興し、世界各地に広まっていった女性解放運動を指します。その起源は、二度の大戦を経て社会進出を経た女性たちによる「ウーマンリブ運動」とよばれるものであり、女性を拘束しているとするかぞくや男女の性別役割分担、つくられた「女らしさ」、さらにはこの上に位置する政治・経済・社会・文化の総体を批判の対象にしていました³⁸。

そうです。これはジェンダーの視点です。このジェンダーに基づくフェミニズム運動は、1975年から始まる4回の世界女性会議に大いに影響を与えました。

³⁷ 加藤秀一『図解雑学 ジェンダー』2011年、p196

³⁸

<http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%BA%E3%83%A0>

さて、その後のフェミニズムはどうなったかというと、フェミニズム内での対立などで様々な形に分化していきました。

フェミニズムとは多様かつ流動的な理論・思想・社会運動の総称であり、「本家」や「元祖」が決まっているわけでもなければ、様々流派も固定的なものではありません。その内部的議論の歴史を貫流するのが、「差異か平等か」という考え方です。女性の優位性や特性を強調する勢力と男女の個人としての同等性を唱える勢力との葛藤は、第一波フェミニズムよりありました。その立場の違いが何度も議論を重ね、様々な主張のフェミニズムを生みしました。

例えば、19 世紀以来のマルクス主義に基づく女性解放論は、私有財産や階級の撤廃で従来の家族や労働も解体され、それらを基盤とする性差別も解消されると主張していましたが、第二波フェミニズムをリードしたラディカル・フェミニズムは、このような見方が性差別の問題を後回しにしてしまうことを批判し、性差別の根源は経済体制とは別の、家父長制の文化にあると主張しました。これを受けてマルクス主義者たちは、家父長制を階級と同格の問題として扱うことでフェミニズムとの融合を目指す、マルクス主義フェミニズムを形成しました。また、ラディカル・フェミニズムは、女性を家庭に縛り付けるイデオロギーに基づいていた精神分析を批判したが、反対に精神分析を利用して「女が女になる」内面的メカニズムを解明しようとする精神分析的フェミニズムも興りました。³⁹

☆様々なフェミニズム⁴⁰

○ラディカル・フェミニズム

制度的な不平等だけではなく、男女間のセクシュアリティ関係を貫く権力構造そのものを問題とする。

○リベラル・フェミニズム

男女平等の政治的権利や社会制度の獲得を目指す近代主義的運動。

○マルクス主義フェミニズム

資本主義批判と家父長制批判を結びつけ、階級と性差別の廃絶を目指す。

³⁹ 加藤秀一『図解雑学 ジェンダー』2011 年、p198

⁴⁰ 同上、p199

○エコロジカル・フェミニズム

近代の科学や産業による自然の抑圧と、男性による女性の抑圧を問題とする。

○ポストモダン・フェミニズム

性別という制度そのものの脱構築をはかる。

○精神分析的フェミニズム

社会の中で「女性が女性になる」心的メカニズムの解明を試みる。

○ウーマニズム

先進国の白人女性によるフェミニズムとの差異をはかる、有色人女性による運動。

☆参考文献

- 渡部淳『国際感覚ってなんだろう』岩波ジュニア新書、1995 年
- 柴山恵美子『EU の男女均等政策』日本評論社、2004 年
- 岡沢憲お『おんなたちのスウェーデン 機会均等社会の横顔』日本放送出版協会、1994 年
- 浅倉むつ子『フェミニズム法学 生活と法の新しい関係』明石書店、2004 年
- ズィーバー・ミールニホセイニー『イスラームとジェンダー』明石書店、2004 年
- 伊藤雅子『女性問題学習の視点』未来社、1993 年
- 安川寿之輔『女性差別はなぜ存続するのか』明石書店、1996 年
- 中野知律『ジェンダーから世界を読むⅡ 表象されるアイデンティティ』明石書店、2008 年
- 山下泰子『女性差別撤廃条約の展開』勁草書房、2006 年
- 山下泰子『女性差別撤廃条約の研究』尚学社、1996 年
- 林陽子『女性差別撤廃条約と私たち』信山社、2011 年
- 加藤秀一『図解解説 ジェンダー』ナツメ社、2011 年
- 橘木俊詔『女性と学歴』勁草書房、2011 年
- 日本女性学習財団『女性の学びを拓く』ドメス出版、2011 年
- 日本社会教育学会『ジェンダーと社会教育』東洋館出版社、1999 年
- 藤原千沙『労働再審③女性と労働』大月出版、2011 年